

# DIRITTO DEI PRODOTTI DIGITALI

Simone Paolo Petta

Secondo semestre a.a.:2020/21



## Chapter 1

# Introduzione

## 1.1 Introduzione

Libro di testo (non fondamentale): GIOVANNI PASCUZZI "Il diritto dell'era digitale". Per quanto riguarda l'esame sono 16 domande chiuse che valgono 2 punti ciascuna, se fai 32 hai la lode, non ha mai dato penalità se si sbaglia la risposta.

### 1.1.1 Esame

L'esame consisterà in una prova scritta a risposte chiuse, 16 domande per 2 punti ciascuna.

### 1.1.2 Temi

- Diritto e tecnologia di fronte alla trasformazione digitale
- Libertà di espressione e protezione dei dati personali in Rete
- Documento informatico e commercio elettronico
- Diritto d'autore e proprietà intellettuale nell'era digitale
- Responsabilità e nuove tecnologie digitali

## 1.2 Innovazione, Creatività e Invenzione

E' interessante ragionare di contenuti creativi generati dagli utenti, ovvero dello spazio che oggi abbiamo (per creare contenuti) in una società che è bastata sul subire le informazioni.

- La creatività è un fenomeno mentale ed individuale e può essere favorita da processi di studio, è quel giuoco e passaggio mentale della persona. Per essere tutelata dev'essere tradotta in qualcosa di pratico. Non è necessariamente innovativa, ma può essere tecnologica.
- L'innovazione è un fenomeno sociale può essere un flusso e processo.
- L'invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico mai risolto in precedenza od altrimenti risolto in altro modo (brevettabilità), bisogna capire quando l'invenzione e la creatività diventa tutelabile come cosa creativa o come prodotto.

E' importante capire che peso hanno giuridicamente questi termini. Abbiamo visto l'esempio della gif Nyan cat che è stata venduta per 400 mila dollari perché era garantita l'originalità da una block chain.

### 1.2.1 Digital transformation

Quello che stiamo vivendo ora e' definito come era digitale, non possiamo definirla rivoluzione perche' il potenziale della tecnologia non e' stato completamente trasformato in qualcosa di pratico. Inoltre non si puo' neanche definire come era della digitalizzazione, perche' esistono documenti nativamente digitali, di questi documenti non esiste un'originale, parlando di documenti per un giurista e' difficile questa cosa. I creatori di contenuti sono passati ad un modello di accesso per i contenuti, ovvero l'utente paga per accedere a determinati contenuti e documenti.

#### Datafication

Inoltre anche certi dati prima non esistevano, banalmente i passi del giorno, i chilometri fatti correndo o i battiti prima nessuno ne teneva traccia. A seguito della pandemia sono stati creati archivi enormi di prove, lezini etc. Smart city servono per predire il comportamento successivo tramite i dati, questo serve per distribuire anticipatamente l'energia prodotta green. Un altro esempio e' quello della produzione industriale (Industry 4.0) basata sull'IoT e c'e' un enorme flusso di dati che vengono analizzati. Non e' facile trasformare tante informazioni in un flusso di dati.

#### Platform Society

Il flusso di dati viene dato in pasto a delle societa' (Facebook, linkedin etc). Gli utenti generano su queste piattaforme una mole enorme di dati personali. Questi dati creano dei problemi a livello giuridico sulla gestione degli stessi. Questa gestione implica una creazione di accordi e regole trasparenti. E' importante capire quale innovazione e' utile e quale e' dannosa e quindi da bloccare.

## 1.3 Diritto e tecnologia

Approfondiamo il rapporto tra il diritto e la tecnologia, cercando i punti di contatto e le differenze. E' quindi necessario conoscere gli elementi di entrambi per conoscere la societa' moderna e per operare sul fronte economico e civico con sicurezze e nella legalita'. Il diritto ha condizionato l'approccio tecnologico, come ad esempio nel caso della firma digitale in Italia, la tecnologia sta condizionando il diritto per gli smart-contract e la block-chain, futuri scenari nel ruolo dell'AI, algoritmi anche nell'amministrazione della giustizia.

### 1.3.1 Tecnica e tecnologia

Diamo una definizione ed una distinzione tra tecnologia e tecnica:

- La tecnologia e' lo studio applicativo delle scienze e delle tecniche

- La tecnica comprende sia l'universo dei mezzi (tecnologie) che nel loro insieme compongono l'apparato tecnico, sia la razionalita' che presiede al loro impiego in termini di funzionalita' ed efficienza.

In un certo modo possiamo considerare il diritto come una tecnica, ovvero un'apparato di elementi che portano ad un risultato, ovvero alla societa' di esistere. Ogni tecnica e' caratterizzata anche da un suo linguaggio (gergo tecnico) che e' proprio e distingue ogni specifiche tecniche.

### 1.3.2 Il linguaggio della tecnologia

Le definizioni sono tratte da uno standard ISO:

- Algoritmo: un insieme finito di regole ben definito per la soluzione di un problema in un numero finito di passaggi, nel diritto rientra perche' puo' essere un insieme ordinato e finito di regole ben definito per la soluzione di un problema. Giustizia predittiva, metodi che permettono di prevedere il comportamento illecito di un soggetto e quindi di prevenirlo.
- Hardware
- Bit
- Byte
- Informazione: conoscenza scambiabile tra gli utenti su cose, fatti, concetti in un universo di discorso. C'e' differenza tra informazione e comunicazione.
- Tecnologie dell'informazione
- Programma
- Software
- Codice: nell'ingegneria del software, istruzioni informatiche e definizioni dei dati espresse in un linguaggio di programmazione o in un formato prodotto da un assemblatore, compilatore o altro traduttore. Astraendo esistono anche dei codici di comportamento, di condotta quindi ci sono degli elementi che avvicinano l'aspetto giuridico a quello tecnologico. Un insieme di regole e simboli che assume un certo significato in un determinato ambito.
- Codice sorgente
- Codice oggetto
- Computer science
- Computer

- Dato: una rappresentazione di fatti, concetti o istruzioni in un modo adatto per la comunicazione, l'interpretazione o l'elaborazione da parte dell'uomo o con mezzi automatici.
- File
- Sistema operativo
- Linguaggio di programmazione
- Computer network: una rete di nodi di elaborazione dati che sono interconnessi ai fini della comunicazione di dati.

Con codice in ambito giuridico (quindi del diritto) si fa riferimento ad un testo di legge che disciplina una specifica materia e che potrà essere di volta in volta aggiornato mantenendo la stessa numerazione di riferimento. Per conoscere la disciplina applicabile dovremo utilizzare il testo vigente. Code is law.

### 1.3.3 Neutralità tecnologica

È un principio in base al quale il legislatore non deve interferire nello sviluppo della tecnologia, condizionandola, favorendo determinate tecnologie rispetto ad altre, né nello sviluppo del mercato, favorendo determinati prodotti rispetto ad altri. È un approccio votato all'equivalenza funzionale. Con il legislatore si intende il soggetto che ha il potere di emanare le leggi. Questo principio era stato invocato per quanto riguarda le firme digitali in Italia, in quanto hanno imposto di usare altre tecnologie.

### 1.3.4 Il diritto di fronte all'innovazione

Il punto da comprendere è che il giurista che si pone di fronte alle nuove tecnologie si porrà queste domande: per nuovi fenomeni servono necessariamente nuove regole? o possiamo usare regole già esistenti? In alcuni casi potrebbe essere giusto lasciare all'autoregolamentazione in quanto la rete è nata come posto anarchico. Un ulteriore punto è chiedersi se la società digitale richiede dei nuovi diritti rispetto a quelli che già abbiamo, abbiamo notato che la maggior parte dei diritti legati al mondo digitale in realtà sono diritti preesistenti che vengono calibrati al mondo del digitale. È molto difficile capire come il diritto deve evolversi di fronte alle novità. Il problema è che creando nuovi diritti bisogna di contro creare anche un sistema di controllo e di sanzioni, altrimenti non avrebbe senso. Esistono anche strumenti intermedi per spingere in una certa direzione (softlaw), ovvero servono a stilare delle linee guida in un determinato ambito. Sullo sfondo di tutto ciò che il problema dell'etica (ad esempio nell'intelligenza artificiale)

### 1.3.5 Branche del diritto

Il **diritto delle comunicazioni** si occupa della disciplina dei media, dei mezzi di comunicazione dai diritti costituzionali di espressione del pensiero sino all'assegnazione delle frequenze. Il **diritto dell'informatica** si occupa della regolazione della Società dell'informazione: il governo di internet, il documento informatico e le firme elettroniche, il contratto telematico e il commercio elettronico, la tutela della privacy e la disciplina delle misure di sicurezza, il diritto d'autore nella società dell'informazione.

### 1.3.6 Convergenze

- Convergenza tecnologica:
  - Protocolli di comunicazione, interoperabilità: esistono delle regole che impongono di non utilizzare dei formati proprietari per fare in modo che gli strumenti già esistenti siano sempre utilizzabili, ad esempio il PDF.
- Convergenza economica:
  - Adeguamento delle imprese alle nuove tecnologie.
- Convergenze regolamentare:
  - Neutralità tecnologica
  - Protezione della Concorrenza, non possiamo favorire un'azienda dal punto di vista regolamentare
  - Tutela dei consumatori, abbiamo un apparato di norme che proteggono il consumatore e sono parte del nostro diritto

E' molto importante garantire un rispetto convergente di tutti questi principi, ovvero tutti devono convergere ad un solo punto.

### 1.3.7 Comunicazione digitale

Il mezzo utilizzato condiziona il messaggio, la modalità di comunicazione ed il controllo dei documenti. Alcune modalità di condivisione ed accesso di contenuti cambiano in base alle regolamentazioni messe in atto.

### 1.3.8 Il linguaggio del diritto

Il lessico del diritto talvolta diverge dal linguaggio comune, notiamo come il diritto non abbia creato figure nuove, ma sia evoluto in relazione al mondo digitale.



- Soggetti di diritto: persone fisiche o giuridiche (enti, ovvero insiemi di uomini, ad esempio l'università) che possono essere titolari di rapporti giuridici (diritti, doveri), recentemente c'è il problema se considerare o meno le intelligenze artificiali come soggetti di diritto.
- Beni giuridici: le cose che possono formare oggetti di diritti (ad esempio il diritto di essere venduti) ma anche energie naturali se suscettibili di sfruttamento e anche beni immateriali come marchi, brevetti, know-how, banche dati, software...

### 1.3.9 Le fonti del diritto

Sono le fonti da cui traggono il diritto, da cui scaturisce il diritto. Per far funzionare il sistema sono state concepite queste fonti con dei livelli gerarchici, quindi distribuendole per tipologia, nel senso che non tutte le fonti di diritto hanno lo stesso peso e la stessa forza. Esiste anche il principio di non contraddizione, ad esempio un regolamento non può andare in contrasto con una legge. Allo stesso tempo, sullo stesso livello, ogni legge successiva abroga la legge precedente, per quanto riguarda gli interpreti (ovvero noi) dobbiamo sempre considerare la regola vigente. Sono in ordine di importanza, la costituzione ed i trattati europei hanno lo stesso livello.

- Costituzione
- Trattati: sono ad esempio i trattati europei, e sono sullo stesso livello della costituzione
- Leggi (ed altri atti aventi forza di legge): esistono i decreti legislativi che sono equiparati alle leggi. Rientrano sia le leggi emanate dal parlamento su iniziativa del governo, ovvero il governo promuove un disegno di legge che il parlamento va ad approvare. Ma altre volte il governo può forzare l'attività del parlamento, tramite i decreti legge (se entro 60 giorni il parlamento non lo approva perde di efficacia) dovrebbe essere usato solo in casi di urgenza ma nella realtà in molti casi vengono utilizzati solo per accelerare il processo ma si corre il rischio che il parlamento non lo approvi o che lo approvi con modifiche e i decreti legislativi (DLGS) è emanato dal governo ma in realtà è valido perché è emanato su una base di una delega da parte del parlamento, l'unico problema si realizza se fanno decreto legislativo superando i limiti della delega, in questo caso il decreto verrebbe annullato dalla corte costituzionale.
- Regolamenti: ad esempio il DPCM (decreto del presidente consiglio dei ministri) ed è importante usarli per descrivere situazioni di dettaglio, può operare come regolamento solo se la legge non interviene o se è consentito da una legge.
- usi/consuetudini, vengono raccolti dalla camera di commercio e vengono usati solo in mancanza di regolamentazioni superiori. Il loro ruolo è assolutamente marginale.

Su openpolis possiamo vedere dati e diritto. Questi dati ci permettono di vedere cosa avviene in ambito del diritto.

### 1.3.10 Giurisprudenza

Insieme delle decisioni dei giudici ovvero **i tribunali, corti di appello** (sono corti di **merito**, decidono su delle prove, ovvero se il fatto e' verificato) e la **corte di cassazione** (che e' una corte di **legittimita'**, ovvero decide solo se la legge e' stata rispettata ma non entra nel merito della questione, ovvero non si occupa dei fatti) che ha un peso maggiore in quanto e' chiamata ad intervenire solo alla fine. Queste corti emettono delle sentenze/ordinanze su specifici casi concreti.

### 1.3.11 Fonti indirette

- Dottrina: studi e indagini scientifiche dei ricercatori accademici e dei cultori del diritto
- Prassi: provvedimenti e circolari delle agenzie o delle autorità indipendenti (garanti, etc)

### 1.3.12 Autonomia privata

Le parti possono regolare i loro rapporti attraverso il CONTRATTO, generalmente composto da CLAUSOLE ovvero singole pattuizioni. E' necessario l'ACCORDO ovvero la fusione delle volontà su ogni elemento. In alcuni casi e' richiesta la forma scritta, che può essere DIGITALE. Il contenuto del contratto non può contrastare con le NORME IMPERATIVE.

### Stipulazione del contratto

Il contratto diventa vincolante nel momento della sua STIPULAZIONE, ovvero quando si fissa l'accordo in maniera definitiva. Può essere un atto espresso o anche un comportamento includente. L'accettazione di una licenza software avveniva attraverso l'apertura della confezione contenente il supporto.

### 1.3.13 Etica e Soft-Law

Si creano dei codici di condotta di categoria o di associazione ed in questo modo non e' una legge ma e' una cosa che io operatore di quel specifico settore mi do da me per definire meglio il mio ambito (best practise).

### 1.3.14 Tipi di diritto

- Diritto civile
- Diritto penale

- Diritto privato: diritto che regola i rapporti tra pari grado (a differenza degli altri due), i privati sono di diverso tipo, possono essere anche collettivi e persone giuridiche, quindi anche se sto trattando con una società enorme per il diritto privato siamo sullo stesso piano. Esiste anche il diritto dei consumatori.

Il diritto non serve solo per regolamentare i rapporti, ma anche per definire una sorta di giustizia, quindi affermare la legalità ed escludere le pratiche che sono fuori dalla legalità. Quindi attraverso il diritto posso capire se sono nella legalità. Quanto il diritto attuale sia applicabile alle nuove tecnologie. Ad esempio l'economia delle platform economy, hanno avuto un enorme impatto sul diritto del lavoro, i lavoratori di piattaforme sono soggetti che fuoriescono da certe forme di tutela. Quindi è necessario che tutte le componenti del mondo giuridico devono lavorare con lo stesso obiettivo, ovvero permettere lo sviluppo della tecnologia e dell'economia e permettere un controllo e garanzia per i soggetti più deboli che possono essere coinvolti.



## Chapter 2

# Normativa ed ordinamento giuridico

## 2.1 Normativa di riferimento

- Costituzione della Repubblica Italiana
- Codice Civile: comprende una serie di apparati che si applicano pari pari al mondo di internet, ovviamente non tutto il codice civile diventa rilevante, così' come la costituzione.
- CAD codice amministrazione digitale: riferimenti al domicilio digitale, SPID, documento informatico, firma digitale.
- Codice Privacy e GDPR (general data protection regulation): il GDPR e' un regolamento Europeo ed e' diventato il principale testo applicato anche in Italia.
- Codice del Consumo e D.lgs 70/2003: regola i rapporti tra venditore professionale ed acquirente che e' un consumatore, non disciplina il commercio elettronico e degli internet provider, che troviamo nel decreto legislativo 70/2003.
- Codice della Proprietà' Industriale: marca i segni distintivi ed insegne, come ad esempio il nome a dominio.
- Legge sul diritto d'autore LDA e convenzioni: legge degli anni 40 che va collegata con altre norme e trattati che sono intervenuti nel frattempo
- Acquis UE direttive e regolamenti: tutte le direttive e regolamenti specifici che intervengono a disciplinare specifici ambiti.

## 2.2 Diritto dell'Unione Europea

- Trattati sull'UE
- Regolamenti: atti dotati di portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e dotati di diretta applicabilità'
- Decisioni: atti con applicazione immediata nella sfera individuale
- Raccomandazioni e Pareri

### 2.2.1 Direttive UE

Sono atti non dotati di diretta applicabilità' che richiedono una normativa interna di attuazione, vincolano gli Stati Membri quanto al risultato da perseguire ma con libertà' di scegliere le forme e i modi per attuare la direttiva (fonte mediata, eccezione per direttive self-executing). Gli atti normativi UE sono identificati dall'anno e da un numero progressivo.

### 2.2.2 Self-executing

Disposizioni (sovranazionali o del diritto dell'UE) dettagliate e complete in ogni loro parte e pertanto direttamente applicabili nel nostro ordinamento senza necessita' di ulteriori atti formali.

## 2.3 Normattiva

E' una banca dati liberamente accessibil da chiunque, permette la consultazione dei documenti normativi in tre modalita':

- Nel loro testo originario, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale
- Nel testo vigente, e quindi effettivamente applicabile, alla data di consultazione
- Nel testo vigente a qualunque data pregressa indicata dall'utente

## 2.4 Il sistema giudiziario

Amministrare la giustizia significa garantire la risoluzione di controversie che le parti non riescono tra loro a risolvere. Definizione: "Complesso di strutture, procedure e ruoli mediante i quali il sistema politico, di cui quello giudiziario fa parte, soddisfa una delle funzioni essenziali per la sua sopravvivenza: l'aggiudicazione delle controversie sull'applicazione concreta delle norme riconosciute dalla societa'".

### 2.4.1 Giurisprudenza ordinaria

Si occupa della generalita' delle controversie in materia civile e penale:

- Giudici di pace
- Tribunali
- Corti di Appello
- Corte di Cassazione

La giustizia civile riguarda vertenze e litigi tra cittadini per rapporti di diritto privato. Tutela i diritti soggettivi. La giustizia penale riguarda le controversie connesse alla responsabilita' di un soggetto per un reato contro la collettivita'. Il processo penale e' avviato dall'azione di un Pubblico Ministero (PM) il quale appartiene alla magistratura ordinaria.

### 2.4.2 Giurisdizioni speciali

- Amministrativa:
  - Tar: tribunale amministrativo regionale, nei rapporti degli interessi legittimi, nostro interesse che la pubblica amministrazione sia competente
  - Consiglio di stato: e' simile alla cassazione
- Contabile:
  - Corte dei conti
- Militare:
  - Tribunali militari
- Costituzionale:
  - Corte costituzionale: ha il compito di verificare che non ci siano conflitti tra leggi, le leggi siano di volta in volta conformi ai principi della costituzione

### 2.4.3 Tre gradi di giudizio

I primi due sono giudizi di merito, il terzo e' un mero giudizio di legittimita'.

1. Tribunali (primo grado): livello circondariale
2. Corti d'Appello (secondo grado): livello distrettuale
3. Corte di Cassazione (terzo grado): a Roma

#### **Corte di Cassazione**

Decide su ricorsi relativi all'interpretazione delle leggi. Con le sue sentenze conferisce uniformita' all'applicazione della legge da parte dei tribunali e delle Corti d'Appello. Sezioni Unite decidono i casi in cui vi sono state pronunce discordanti, dovrebbe servire ad indirizzare anche le singole sezioni della cassazione, di fatto sono per le sentenze piu' pesanti per la cassazione. Nel caso in cui la cassazione decide che la sentenza di appello fosse sbagliata, rimanda alla corte di appello dando un'interpretazione della legge corretta.



## Chapter 3

### Fonti

### 3.1 Applicare la legge

Per applicare la legge si deve conoscere il diritto VIGENTE alla data prescelta. Ognuno e' tenuto a conoscere la legge, l'ignoranza non e' scusabile. Le leggi sono pubblicate sulla G.U. (Gazzetta Ufficiale) o sul bollettino regionale e quindi conoscibili, non e' facile leggere dalla gazzetta ed interpretare direttamente la legge, per questo la banca dati normativa e' molto utile per conoscere la legge. Una volta che ho conosciuto la legge devo interpretarla.

### 3.2 Interpretazione della legge

Il senso e' che una legge non dovrebbe essere fatta per una sola persona, ma per una categoria. Interpretare e' un attivita' che consiste nel ricostruire il significato di una norma (generale e astratta) per renderla applicabile al caso concreto. E' un operazione delicata a fronte della discrezionalita' lasciata all'interprete.

#### 3.2.1 Interpretazione dal punto di vista soggettivo

- Interpretazione legislativa o autentica: emanazione di una legge con cui il Legislatore chiarisce il significato in una legge precedente ambigua
- Interpretazione dottrinale: interpretazione operata dagli studiosi del diritto
- Interpretazione giudiziale: interpretazione operata dai giudici, in stretto rapporto con attivita' di applicazione del diritto

### 3.3 Gerarchia delle fonti

Principio che individua una prevalenza all'interno della scala gerarchica delle fonti e assegna una diversa forza normativa alle fonti di produzione. La fonte di grado subordinato non puo' emanare una norma in contrasto alla norma contenuta nella fonte di grado sovraordinato. Questa gerarchia permette che il sistema non collassi. C'e' la necessita' di risolvere conflitti tra leggi perche' succedono molto spesso. In questo modo posso capire quel'e' il diritto vigente e capire se sono rispettoso delle norme.

- **Prevalenza della norma di grado superiore:** La norma di grado inferiore e' destinata a non produrre alcun effetto.
- **Divieto di abrogazione:** la norma di grado inferiore non puo' mai abrogare la norma di grado superiore.

#### 3.3.1 Altri criteri di di risoluzione dei conflitti tra norme

- **Criterio temporale:** La legge piu' recente supera la precedente, vale solo su punti di pari grado.

- **Criterio di specialita'**: Legge speciale, che disciplina un settore in dettaglio, prevale su quella generale (ad esempio una legge per il terremoto).

### 3.3.2 Gerarchia oggi

1. Costituzione, leggi costituzionali, diritti dell'UE
2. Leggi statali e atti equiparati alla legge
3. Leggi regionali
4. Regolamenti
5. Usi

### 3.3.3 Costituzione

Legge fondamentale, fonte di produzione di rango piu' elevato: contiene i principi fondamentali del nostro ordinamento. Caratteri:

- Rigida: le sue disposizioni possono essere abrogate o modificate solo da una norma di pari forza normativa
- Lunga: contiene disposizioni relative a molteplici settori del vivere civile
- Democratica

#### Leggi costituzionali

Procedimento legislativo aggravato.

- Leggi di revisione costituzionale: per modificare disposizione della Costituzione. ES: legge per introdurre un nuovo sistema di elezione del primo ministro.
- Leggi Costituzionali (in senso stretto): per dare attuazione a norme costituzionali per le quali la Costituzione richieda l'utilizzo di tali leggi. ES: legge per creare una nuova regione

#### Limiti costituzionali

Ci sono degli aspetti della costituzione che non possono essere modificati.

- La forma Repubblicana non puo' essere oggetto di revisione
- Anche i principi supremi dell'ordinamento sono sottratti a revisione

### 3.3.4 Diritto dell'unione europea

- Trattati
- Regolamenti: atti dotati di portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e dotati di diretta applicabilità. Strumento molto forte perché è direttamente applicabile ed obbligatorio, questo perché vengono tradotti in tutte le lingue dell'unione e tutte le traduzioni vengono direttamente applicate.
- Decisioni: atti con applicazione immediata nella sfera individuale
- Raccomandazioni/Pareri

Tutti questi ordinamenti entrano a livello della costituzione.

#### Direttive

Atti non dotati di diretta applicabilità che richiedono una normativa interna di attuazione, vincolano gli Stati Membri quanto al risultato da perseguire ma con libertà di scegliere le forme e i modi per attuare la direttiva (fonte mediata, eccezione per direttive self executing). Vincola gli stati in ordine alla finalità da raggiungere, ma lascia allo stato la scelta del mezzo per raggiungere quella finalità. Richiedono quindi una legge (dello stato) per recepire la direttiva. Se uno stato non recepisce una direttiva in tempo, un cittadino può richiedere il risarcimento dei danni. Le direttive self-executing sono disposizioni compilate dettagliate e complete in ogni loro parte e pertanto direttamente applicabili nel nostro ordinamento senza necessità di ulteriori atti formali.

### 3.3.5 Fondamento del diritto UE

Noi accettiamo che entri diritto esterno purché si verifichino queste cose. L'Italia consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni (Art. 11 Cost.). Conseguenza: rango costituzionale delle norme dell'Unione, esse determinano la disapplicazione della norma interna in caso di contrasto.

## 3.4 Fonti primari

- Leggi ordinarie
- Provvedimenti aventi forza di legge: Decreti legge e Decreti legislativi
- Leggi regionali: possono intervenire solo se è una materia riservata alla regione oppure negli ambiti in cui non c'è un vincolo di legge nazionale.

## 3.5 Formazione di Leggi Ordinarie

### 3.5.1 Iniziativa legislativa

Significa proporre un disegno di legge, a seconda dei temi che vengono trattati assegnano ad alcune commissioni/sottocommissioni con degli esperti del tema che iniziano ad esaminare tra loro e vedono già eventuali problemi o migliorie, chi può proporlo:

- Governo
- Ciascun Parlamentare
- Consigli Regionali
- Popolo (50.000 elettori)
- Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) sulle tematiche istituzionali

#### Approvazione

maggioranza semplice dei membri di ciascuna Camera (bicameralismo perfetto)

#### Promulgazione ad opera del Presidente della Repubblica

Il presidente della Repubblica può rimandare alle camere prima di firmare.

#### Pubblicazione sul GU

### 3.5.2 Decreti legge

Provvedimenti aventi forza di legge adottati in casi straordinari di necessità ed urgenza. Entro 60 giorni dalla loro pubblicazione sulla G.U. è necessario convertirli in legge, pena la loro decadenza con effetto ex tunc (retroattivo)

### 3.5.3 Decreti legislativi

Provvedimenti aventi forza di legge adottati dal Governo in caso di delega da parte del Parlamento. Legge delega indica i principi e i criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nella sua creazione.

### 3.5.4 Leggi regionali

Materie di competenza legislativa:

- esclusiva dello Stato
- concorrente dello Stato e delle Regioni
- residuale delle Regioni (tutte le altre materie)

## 3.6 Fonti Secondarie

- Regolamenti
- Usi o consuetudini

Non sono secondarie per utilita', ma nel senso che devono sottostare alle fonti primarie, quindi per principio gerarchico non possono mai contraddire una fonte primaria. Cercano di colmare gli aspetti che non sono chiariti dalle fonti primarie. Tutti questi elementi concorrono a definire l'apparato normativo.

### 3.6.1 Regolamento

In ambito tecnologico ha un'utilita' molto piu' grande che in altri ambiti, perche' e' uno strumento piu' facile e veloce da approvare e puo' anche essere molto piu' dettagliato, puo' essere gestito con maggiore velocita' ed elasticita'. Ha il limite che deve sottostare alla legge, quindi necessariamente deve muoversi entro quell'ambito. Sono atti normativi di grado inferiore alla legge emanati dal Governo o da altri enti pubblici. Notiamo che sono emanati da organi che non hanno potere legislativo, ma esecutivo. Regolamenti governativi:

- **di esecuzione:** dettano norme di attuazione di una disciplina legislativa
- **indipendenti:** intervengono in materie non gia' disciplinate dalla legge, purché non coperte da riserva di legge

#### Art.17 c.3 legge 400/1998

Con **decreto ministeriale** possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con **decreti interministeriali**, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione

#### Riserva di legge

1. **Formale:** Soltanto legge e non atti equiparati [in caso di ratifica di trattati internazionali con contenuto specifico]
2. **Semplice:**
  - Assoluta: si esprime con la locuzione "nei soli casi previsti dalla legge" [restrizioni alle libertà personali]
  - Relativa; ammette la possibilità dell'intervento regolamentare concorrente nella disciplina [concorsi pubblici]

Ci sono dei casi in cui il diritto stesso istituisce una riserva di legge, nella norma c'è scritto che quella materia può essere disciplinata solo da norma di legge.

### 3.6.2 Usi e consuetudini

Sono dei comportamenti tenuti in modo continuativo in determinati ambiti e settori. C'è molto meno spazio rispetto al passato per gli usi e costumi, in società primitive sono diritti molto forti (ad esempio il diritto muto nelle società aborigene). Comportamento costante e uniforme tenuto dai membri di una collettività nel pieno convincimento della sua natura giuridica obbligatoria.

- **Secondo la legge:** la Legge rinvia agli usi in materie da essa disciplinate
- **Al di là della legge:** efficaci, finché non intervenga una fonte di rango superiore, in materie non disciplinate dalla legge, finché e non coperte da riserva di legge
- **Contro la legge:** sempre inefficaci

#### Raccolte usi

La compilazione, revisione e pubblicazione della Raccolta degli usi e consuetudini commerciali nella provincia è uno dei compiti storici delle Camere di commercio. Previsto già dalla L.121/1910, è stato confermato dalla legge di riordino del sistema camerale (L. 580/1993), come attività propria della funzione di regolazione del mercato. La Camera di commercio provvede all'accertamento degli usi locali in diversi settori economici: agricolo-zootecnico, industriale, commerciale, immobiliare, creditizio, dei trasporti, e così via. Le camere di commercio servono a regolare il mercato (organizzare al meglio quello che avviene nel mercato), sono inoltre competenti per provincia (ad esempio Milano, Monza Brianza, Lodi)

## 3.7 Fonti "indirette"

Sono fonti che non hanno immediata rilevanza ma la possono avere nella misura in cui incidono comunque sul diritto e sulla conoscenza dello stesso.

- **Giurisprudenza:** intendiamo l'insieme delle decisioni dei giudici (sentenze, ordinanze, decreti), la decisione attuata in una singola causa ha valore solo tra le parti o su acquista le parti (eredi), ma non ha effetto su tutto il resto dei cittadini, perché da noi non si applica la regola del precedente, che al contrario è presente nei sistemi anglosassoni (commonlaw). La giurisprudenza non è fonte di diritto, ma è un esempio.
- **Dottrina:** studi e indagini scientifiche dei ricercatori accademici e dei cultori del diritto.

- Equita': regola del caso concreto. In certi casi il diritto permette di vedere nel caso specifico come e' meglio disciplinare.

Tutto cio' non comprende tutte le situazioni connesse all'autoregolamentazione, gli standard e tutte le situazioni in cui ci sono degli enti che non fanno parte della pubblica amministrazione, in ambito tecnico queste regole hanno un valore molto rilevante, ma non sono fonti di diritto.



## Chapter 4

# Libertà informatiche e diritti digitali

## 4.1 Self Regulation

Dichiarazione di indipendenza del cyber spazio che di fatto si pone come un momento di rottura rispetto a quello che era l'internet iniziale e rispetto alla posizione degli stati. Precisa che non hanno un governo e non hanno un autorità che possa gestire la censura e nessuno può far nulla che loro possano ragionevolmente temere.

## 4.2 Movimenti per i diritti civili

Ha una tradizione molto forte ed importante negli USA e che vedeva nella rete una grande possibilità di sviluppo, vedeva la rete come un modo per superare i limiti del sistema tradizionale. Le tecnologie introducono nuovi diritti e libera o sono solo strumento ed espansione di diritti e libertà esistenti? Questioni:

- A-territorialità: sia per le fonti che per i fruitori
- Globalizzazione
- Mutabilità

## 4.3 A-Territorialità

Ci sono delle caratteristiche della rete che sono difficili da conciliare con tutto il resto. In particolare la a-territorialità, perché internet è definito un non luogo, per il diritto non avere una fisicità pone grossi problemi per la realizzazione di avere regole. art. 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dalle Nazioni Unite il 19 dicembre 1966 ed entrato in vigore nel 1976, che prevede una libertà di espressione senza riguardo a frontiere, attraverso qualsiasi mezzo a scelta dell'individuo.

## 4.4 Habeas data

La libertà informatica, come garanzia personale a conoscere e accedere alle informazioni personali esistenti nelle banche dati, a controllare il loro contenuto e quindi a poterle modificare in caso di inesattezza o indebita archiviazione o trattamento, nonché a decidere sulla loro circolazione. In Sudamerica inserito nelle Costituzioni più moderne, in Italia dottrina: Rodotà: corpo elettronico.

## 4.5 Dichiarazione dei diritti in Internet

E' partita a livello istituzionale nato da una commissione parlamentare, approvata da una commissione della camera dei deputati nel 2015. Non ha avuto il riconoscimento che lo rende una norma di legge, ne è andato ad impattare

e modificare la costituzione. Il diritto (e anche il diritto in rete) richiedono un bilanciamento con altri diritti.

#### **4.5.1 Diritto di accesso**

Diritto di accesso e' diritto fondamentale per la persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale. Riconosciuto in modo eguale (ai sensi dell'articolo 3 della costituzione) in condizione di parita' con modalita' tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. Pone in luce il diritto all'accesso e lo caratterizza in un modo ampio, da questo punto di vista si passa al secondo diritto:

#### **4.5.2 Diritto alla conoscenza e all'educazione in rete**

Ad oggi diventa un diritto assolutamente fondamentale (in tempi di pandemia), si pone carico alle istituzioni pubbliche la creazione e la diffusione della conoscenza in rete intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni soggetto. Si riconosce anche il diritto di interessi morali (di paternita' dell'opera), ci si rende conto che vanno protetti gli autori. Problema di cittadinanza digitale, bisogna non solo permettere di accedere alla rete, ma anche di usarla responsabilmente.

#### **4.5.3 Neutralita' della rete**

Ogni persona ha il diritto che i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o in generale legittime scelte delle persone. Il principio della neutralita' ci serve per evitare abusi e complicazioni dal punto di vista del trasferimento dei dati.

#### **4.5.4 Tutela dei dati personali**

Fondamentale che i dati personali sono i dati che consentono di risalire ad una persona ed i dati dei dispositivi. Fanno si che questi strumenti siano incisivi e misurano sempre di piu' la nostra realta' e persona (i wwarable), ogni persona ha diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano, di ottenere la rettifica e la cancellazione per motivi legittimi. Il consenso non puo' costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significato squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il consenso. Problema di discriminazione degli algoritmi per la selezione del personale.

#### **4.5.5 Diritto all'autodeterminazione informativa**

Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati richiedendo revisione, rettifica, cancellazione. I dati devono essere trattati solo per il tempo necessario.

#### **4.5.6 Diritto all'inviolabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici**

Il domicilio informatico viene usato come strumento per la comunicazione. Si intende non tanto indicando che la sicurezza informatica è perfetta, ma vale a dire che non possono entrare nei miei sistemi se non c'è una valida ragione certificate ed accertata da un giudice

#### **4.5.7 Diritto all'identità**

Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in Rete.

#### **4.5.8 Protezione dell'anonimato**

Ogni persona può accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti anche di natura tecnica che proteggano l'anonimato ed evitino la raccolta di dati personali, in particolare per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure.

#### **4.5.9 Diritto all'oblio**

Ogni persona ha il diritto di ottenere

#### **4.5.10 Sicurezza in rete**

Grantita come interesse pubblico e delle singole persone. Bisogna limitare gli abusi connessi all'hate speak ed alle fake news.

#### **4.5.11 Governo della rete**

### **4.6 Accesso a un'internet aperto**

Regolamento (UE) 2015/2120 del 25 novembre 2015: art.3 prevede il diritto degli utenti finali di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell'utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall'origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a internet. Geo-blocking, in UE sono stati fatti dei passi per alzare dei divieti per i blocchi, è stato abolito per i siti ma restano fuori i contenuti multimediali (i film).

### **4.7 Tecnologie e costituzione**

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto mo-

tivato dell'autorità giudiziaria. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

## 4.8 Disciplina dei diritto fondamentali

Art. 2 Costituzione: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3: uguaglianza non solo formale, ma sostanziale (comma 2), la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese

## 4.9 Libertà connesse ai diritti

la libertà personale (art. 13), la libertà di comunicazione (art. 15), la libertà di riunione (art. 17), la libertà di associazione (art. 18), la libertà di informazione (art. 21), la libertà di iniziativa economica (art. 41) e, ancora, il diritto alla cultura (artt. 9 e 33), il diritto alla salute (art. 32), il diritto all'istruzione (art. 34), il diritto al lavoro (art. 35), il principio di democrazia e sovranità popolare (art. 1) e le libertà politiche

## 4.10 Diritti digitali

- I diritti digitali sono diritti umani
- Presupposto è il diritto all'accesso alla rete
- Ostacolo è il digital divide: c'è in Italia il problema che il 40% delle persone hanno competenze digitali basse.

## 4.11 Codice Amministrazione Digitale

L'art. 3 del d.lgs. 82/2005 declina il diritto di accesso alla rete nell'ambito relativo ai rapporti con i soggetti pubblici, trattando più ampiamente di diritto all'uso degli strumenti tecnologici, che presuppone necessariamente anche il diritto di accesso a Internet: Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 [ossia i soggetti cui si applica il Codice], anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute. L'art. 8 del d.lgs. 82/2005 approfondisce il diritto di accesso a Internet non soltanto sotto il profilo meramente tecnologico, ma anche

sotto l'aspetto culturale, rilevando la necessità di competenze, al fine di poter utilizzare l'accesso messo tecnicamente a disposizione e coglierne il valore, le opportunità e i rischi. Pertanto, lo Stato e i soggetti cui si applica il Codice sono tenuti a promuovere iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo

## 4.12 Cittadinanza digitale

- Riforma media
- E-government
- Smart city

## Chapter 5

# Protezione dei dati personali (GDPR)

Non c'è un discrimine netto sui divieti e le possibilità (per quanto riguarda le nuove tecnologie), ovvero su ciò che si può fare e ciò che non si può fare, le regole vanno adattate al contesto.

## 5.1 Dato personale

Se parliamo di informazione e di dato ne parliamo con riferimento ai dati trattati digitalmente (cloud e attività che svolgiamo online). Informazione è tutto ciò che è scambiabile sulla base della conoscenza, il dato è un ambito più ristretto di informazione, in qualche modo è cominciabile ed interpretabile ma è di fatto una rappresentazione di qualche cosa, è un'interpretazione di una serie di informazioni. Il dato è rilevante per il diritto sotto due profili:

1. in base al quale il dato ha un valore (un dato che risulta economicamente spendibile, si può comprare o vendere)
2. oggetto da proteggere in quanto legato ad un soggetto/ persona fisica, il cattivo trattamento può portare a danni al soggetto.

### 5.1.1 Tipologie

Ci sono moltissimi tipi di dati personali, ovvero tutti dati che possono essere ricondotti ad un soggetto

- Biography — current living situation: data di nascita, situazione sentimentale, stato civile, codice fiscale, fedina penale, numero telefonico, indirizzo email, residenza, informazioni legate agli account bancari.
- Looks — Appearance — Behavior: colore dei capelli, come cammini, colore degli occhi, altezza, peso, segni particolari.
- Workplace data — Information about education: ingressi e uscite, salario, certificati e attestazioni, verifiche che ho passato, referenze di quello che ho fatto, informazioni fiscali, numero di matricola, voti degli esami.
- Private data — Subjective data, specificatamente connessi al soggetto: foto, opinioni politiche, religione, IP addresses, cookies del browser, geotracking data.
- Health — Sickness — Genetics : giorni di malattia, informazioni rispetto alla malattia stessa, visite dal dottore, storia medica, dati genetici

## 5.2 GDPR

General Data Protection Regulation, Diritto alla protezione dei dati personali e diritto alla privacy.



### 5.2.1 Introduzione al Gdpr

E' uno dei pilastri di una strategia piu' ampia, serve per garantire un livello alto di protezione dei dati in Europa, perche' vogliono che l'Europa rappresenti un'eccellenza per il mercato digitale. Strategia che e' chiamata Digital Single Market con l'obiettivo di voler fare in modo che i cittadini possano acquistare e vendere nella comunita' europea consci che vengano tutelati e che gli operatori economici esterni si adeguino agli standard, quindi di conseguenza rafforzare il ruolo economico e politico. Questo fa si che la nozione di protezione dei dati diventa una nozione forte in ambito Eu, ma lo standard del Gdpr e' stato replicato da altre nazioni (Brasile, Svizzera...).

#### Privacy vs. Data protection

Carta dei diritti fondamentali dell'UE racchiude in una normativa una serie di diritti personali civili politici economici e sociali dei cittadini e dei residenti dell'unione. Protezione dei dati di carattere personale contenuto nell'articolo 8 della carta dell'UE, si indica che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealta', per finalita' determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenere la rettifica. Il rispetto di tali regole e' soggetto al controllo di un'autorita' indipendente (garante privacy). (dieci ragioni per cancellare ogni tuo account social). E' importante chiarire esplicitamente quali sono le finalita' per cui sto raccogliendo i dati, se ci chiedono consenso vuol dire che i dati verranno trattati al di la' delle norme di legge.

#### The right to be let alone

Oggi quando si parla di privacy spesso ci si riferisce alla privacy dei dati, ma in realta' questa e' solo una delle definizioni di privacy perche' una delle piu' antiche e' quella di Warren e Brandeis che la descrissero come il diritto di essere lasciati da soli. L'idea di privacy cambia di luogo in luogo, per questo e' difficile normarlo nella sua estensione massima.

### 5.2.2 Cammino della privacy in europa

Dalla direttiva 95/46/CE del parlamento europeo relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati. Al regolamento generale sulla protezione dei dati. Il regolamento introduce regole piu' chiare in materia di informativa e consenso, definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, pone le basi per l'esercizio di nuovi diritti, stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell'Ue e per i casi di violazione dei dati personali (data breach).

### 5.2.3 Normativa Italiana

Adeguamento del codice della privacy in italia. Esiste il codice privacy

### 5.2.4 Perche' il Gdpr

Necessita' di adeguamento a novita' tecnologiche, considerando la rapidita' dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano anche nuove sfide per la protezione dei dati personali. Tale evoluzione richiede un quadro giuridico piu' solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'unione, data l'importanza di creare il clima di Fiducia che consentira' lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno. L'obbiettivo e' che le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che li riguardano. IL senso dell'utilizzo di un regolamento nasce dall'esigenza di uniformare i diritti dei singoli stati (quindi di garantire lo stesso livello di protezione). Rimozione degli ostacoli alla circolazione dei dati personali. Garanzia di un livello coerente ed elevato di protezione delle persone. Garanzia di un livello di tutela dei diritti e delle liberta' delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati equivalente in tutti gli stati membri

### 5.2.5 Fondamenti di liceita' del trattamento

Il trattamento e' lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- L'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o piu' specifiche finalita';
- Il trattamento e' necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato e' parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- Il trattamento e' necessario per adempire un obbligo legale al quale e' soggetto il titolare del trattamento;
- Il trattamento e' necessario per salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- il trattamento e' necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento;
- Il trattamento e' necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le liberta' fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato e' un minore.

IL regolamento pone con forza l'accento sulla "responsabilizzazione" di titolare e responsabili - ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da

dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento. Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento.

### 5.2.6 Data protection by default and by design

- Privacy by design: la tutela dei dati personali sin dalla progettazione (tenuto conto di evoluzione tecnica e costi di attuazione)
- Privacy by default: trattare solo i dati necessari e non renderli accessibili ad un numero indefinito di persone.

E' necessario implementare misure "dinamiche" di tutela.

## 5.3 Dato personale e trattamento Mappatura dei flussi

### 5.3.1 I principi fondamentali

Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, ovvero di colui a cui sono riferiti i dati oggetto del trattamento. Per consentire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, l'adempimento degli obblighi da parte di chi effettua il trattamento dei dati (Titolare) deve rispettare i seguenti principi:

- liceità, correttezza e trasparenza: il trattamento è lecito se sussiste una base giuridica, corretto se le modalità di raccolta, informazione e le finalità sono rispettate; trasparente se i dati, gli adempimenti e l'informativa sono accessibili e chiari.
- limitazione delle finalità: i dati personali devono quindi essere raccolti per finalità determinate esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non siano incompatibili con tali finalità.
- Minimizzazione dei dati: i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
- Esattezza: i dati personali devono essere esatti e se necessario aggiornati, inoltre, devono essere adottate tutte le misure necessarie per cancellare e rettificare tempestivamente i dati inesatti
- Limitazione della conservazione: i dati personali devono essere conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati

- Integrità' e riservatezza: i dati personali devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentale.

### 5.3.2 Finalita' ulteriori

Il trattamento dei dati per finalita' diverse da quelle per le quali sono stati inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con tali iniziali finalita', ma e' possibile un ulteriore trattamento ai fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, a fini statistici non serviranno tutti i dati probabilmente.

### 5.3.3 Finalita' Istituzionali Universitarie

- Didattica: attività volte a garantire il diritto allo studio, orientamento in ingresso e in itinere, attività curriculare, tutorato, programmi di mobilità internazionale ecc
- Ricerca: progetti di ricerca nazionali ed internazionali, redazione di articoli scientifici.
- Terza missione: attività volte alla diffusione della conoscenza e delle tecnologie, ovvero l'offerta dell'istituzione accademica a beneficio diretto della società, ovvero di soggetti terzi rispetto all'istituzione universitaria (esterni pubblici o privati).
- trasferimento tecnologico
- Educazione permanente
- Impegno sociale (job placement)

### Trattamenti principali inerenti gli studenti

- Trattamento finalizzato all'orientamento
- Trattamento finalizzato all'erogazione dei test di ingresso o alla verifica dei requisiti di accesso
- Trattamento finalizzato per l'erogazione del percorso formativo e gestione della carriera (dall'immatricolazione alla laurea)
- Trattamento finalizzato all'attività di tirocinio
- Trattamento finalizzato ad attività di job placement
- Trattamento finalizzato ad attività di fundraising, di comunicazione e informazione istituzionale e sviluppo di community

### 5.3. DATO PERSONALE E TRATTAMENTO MAPPATURA DEI FLUSSI<sup>37</sup>

- Trattamento finalizzato a rilevazioni statistiche e valutazione della didattica
- Trattamento finalizzato al caso di diffusione dell'elaborato finale o di elementi ad esso connessi
- Trattamento finalizzato a servizi di tutorato, assistenza, inclusione sociale
- Trattamento finalizzato all'erogazione di servizi e attività per il diritto allo studio
- Procedimenti di natura disciplinare a carico di studenti

#### **Trattamenti principali inerenti a dipendenti e/o collaboratori**

- Trattamento finalizzato a svolgere prove concorsuali/selezioni
- Trattamento finalizzato alla gestione del rapporto di lavoro
- Trattamento ai fini di formazione e aggiornamento professionale
- Trattamento necessario alla gestione di progetti di ricerca
- Trattamento ai fini di monitoraggio e la valutazione della ricerca
- Trattamento nell'ambito di attività di trasferimento tecnologico
- Trattamento necessario per politiche Welfare e per la fruizione di agevolazioni
- Trattamenti per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro
- Trattamento nell'ambito del servizio di telefonia fissa e mobile

#### 5.3.4 Ciclo di vita del dato

Costituisce trattamento qualunque operazione o insieme di operazioni, effettuate su dati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, anche la semplice conservazione di un dato, senza la sua consultazione. La digitalizzazione o la conservazione cartacea possono incidere sulle tipologie e sulla natura delle misure di sicurezza da adottare.

- Raccolta
- Registrazione
- Organizzazione
- Strutturazione
- Conservazione
- Adattamento o Modifica

- Estrazione
- Consultazione
- Uso
- Comunicazione
- Diffusione
- Raffronto
- Interconnessione
- Limitazione
- Cancellazione
- Distruzione

### 5.3.5 Categorie di dati personali

Il trattamento puo' riguardare differenti tipologie di dati:

- Dati personali (comuni), non generano particolari difficolta' nella gestione
- Dati particolari (gia' sensibili), sono categorie particolari di dati
- Dati genetici
- Dati biometrici
- Dati relativi alla salute
- Dati relativi a condanne penali e reati

Dato personale e' una qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (non c'e' sempre bisogno del nome e cognome, ma basta che attraverso quei dati si puo' individuare un soggetto). Le categorie particolari di dati (definiti gia' sensibili) sono dati personali che rilevano l'origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose, appartenenza sindacale etc. hanno bisogno di maggiore attenzione nel trattamento. I dati relativi a condanne penali sono informazioni personali concernenti condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza.

## 5.4 Mappatura dei flussi di dati

Il flusso di dati e' un trattamento che comporta il passaggio del dato tra differeti soggetti o sistemi (cloud). La mappatura in alcuni casi e' obbligatorio per alcuni soggetti, di fatto ogni organizzazione e privato dovrebbe essere in grado di conoscere dove vanno quei dati, dove vengono conservati ed a chi vengono comunicati.

### 5.4.1 Obiettivi della mappatura

- analizzare il ciclo di vita delle informazioni
- identificare utilizzi non voluti o non previsti
- assicurarsi che tutti gli attori coinvolti siano informati (interessati) e formati (autorizzati)
- individuare potenziali utilizzi futuri delle informazioni anche se non immediatamente evidenti

### 5.4.2 Competenze nella mappatura

- Identificare il dato personale
- Individuare le misure di sicurezza adeguate: technical and organizational measures (TOMs)
- Comprendere gli obblighi legali e regolamentari

### 5.4.3 Elementi da considerare

- Attributi dei dati: Comuni / particolari giudiziari / biometrici-gps
- Formato: Cartaceo, digitale locale, digitale database
- Modi di trasmissione: posta, telefono, social media, posta interna, condivisione/diffusione
- Collocazioni: archivi, uffici, reti locali, cloud, terze parti

### 5.4.4 Modalita' di mappatura

Tecniche:

- ispezione di DPS preesistente o report organizzativi
- seminari facilitativi
- questionari
- osservazione diretta
- diagrammi di flusso

### 5.4.5 Domande

- Come sono raccolti i dati?
- Chi e' il responsabile per la raccolta?
- Dove sono conservati?
- Chi puo' accedervi?
- Sono condivisi con terze parti (fornitori)?
- Esistono modalita' di esportazione dei dati?

### 5.4.6 Il processo della mappatura

- Documentare l'ambito e la finalita' del trattamento
- Definire le categorie di dati trattati
- Indicare gli asseto coinvolti
- Inserire le direzioni dei flussi tra gli asset
- Rivedere il processo con i soggetti coinvolti

### 5.4.7 Sviluppi ulteriori

- Gap analysis: verifica dello stato di rete
- Audit su specifici settori o trattamenti
- DPO: esternalizzazione del servizio per evitare conflitti di interesse

## 5.5 Basi giuridiche del trattamento

### 5.5.1 Art. 6 GDPR

Il trattamento e' lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o piu' specifiche finalita'.
- Il trattamento e' necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato e' parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
- Il trattamento e' necessario per adempiere un obbligo legale al quale e' soggetto il titolare del trattamento



- Il trattamento e' necessario per salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica
- Il trattamento e' necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento
- Il trattamento e' necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le liberta' fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato e' un minore. (non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorita' pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti)

### 5.5.2 Consenso

qualsiasi manifestazione di volont  libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento

### 5.5.3 Questioni

Per i dati particolari il consenso DEVE essere esplicito, lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione). NON deve essere necessariamente documentato per iscritto, ne' e' richiesta la "forma scritta", anche se questa e' umodalita' idonea a configurare l'inequivocabilit  del consenso e il suo essere esplicito. Inoltre il titolare DEVE essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento. Il consenso dei minori e' valido a partire dai 14 anni, prima occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

### 5.5.4 Contratto

In presenza di trattamenti effettuati per la gestione del contratto senza ulteriori finalita' non e' richiesto un ulteriore consenso rispetto all'adesione contrattuale. Cio' vale anche per le misure pre-contrattuali. In questo caso opera il diritto alla portabilit .

### 5.5.5 CV e Rapporto di lavoro

Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalit  di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non   dovuto.

### 5.5.6 Obbligo legale

Adempimento di leggi (es sicurezza sul lavoro), si riverbera sul termine di durata della conservazione, deve essere documentato.

### 5.5.7 Pubblici poteri

accesso a documenti amministrativi e accesso civico; tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia; tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili; cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato; elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici; esercizio del mandato degli organi rappresentativi; svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo; attività di controllo e ispettive; - concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni; - conferimento di onorificenze e ricompense; - rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore; - obiezione di coscienza; - attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria; - compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario; - istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario; - instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo.

### 5.5.8 Interessi vitali

Si può invocare tale base giuridica solo se nessuna delle altre condizioni di liceità può trovare applicazione. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona fisica. Il trattamento di dati personali fondato sull'interesse vitale di un'altra persona fisica dovrebbe avere luogo in principio unicamente quando il trattamento non può essere manifestamente fondato su un'altra base giuridica. Alcuni tipi di trattamento dei dati personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell'interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l'altro per tenere sotto controllo l'evoluzione di epidemie.

### 5.5.9 Legittimo interesse

Interesse legittimo prevalente di un titolare o di un terzo. Il bilanciamento fra legittimo interesse del titolare o del terzo e diritti e libertà dell'interessato non è rimesso più all'Autorità ma è compito dello stesso titolare: "responsabilizzare". L'interesse legittimo del titolare o del terzo deve prevalere sui diritti e le libertà fondamentali dell'interessato per costituire un valido fondamento di liceità. Il GDPR chiarisce espressamente che l'interesse legittimo del titolare non costituisce idonea base giuridica per i trattamenti svolti dalla autorità pubbliche in esecuzione dei rispettivi compiti.

## 5.6 Informativa

E' rivolta:

- Agli interessati con cui il Titolare del trattamento entra in contatto relativamente al trattamento di dati personali
- Dipendenti/collaboratori/clienti/fornitori/candidati
- Controparte contrattuale

In quanto necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: in particolare, il titolare deve specificare il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, e il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo. Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati precisare la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l'interessato.

### 5.6.1 Tempi dell'informativa

Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese della raccolta, oppure al momento della comunicazione (NON della registrazione) dei dati (a terzi o all'interessato)

### 5.6.2 Modalità dell'informativa

Il GDPR specifica molto più in dettaglio rispetto al codice privacy le caratteristiche dell'informativa, che deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile; occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, e per i minori occorre prevedere informative idonee.

### 5.6.3 Formato

L'informativa (disciplinata nello specifico dagli artt. 13 e 14 del GDPR) deve essere fornita all'interessato prima di effettuare la raccolta dei dati (se raccolti direttamente presso l'interessato – art. 13 del GDPR). Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato (art. 14 del GDPR), l'informativa deve comprendere anche le categorie dei dati personali oggetto di trattamento. In tutti i casi, il titolare deve specificare la propria identità e quella dell'eventuale rappresentante nel territorio italiano, le finalità del trattamento, i diritti degli interessati (compreso il diritto alla portabilità dei dati), se esiste un responsabile del trattamento e la sua identità, e quali sono i destinatari dei dati.

### 5.6.4 Icone e informativa visuale

Il GDPR supporta chiaramente il concetto di informativa "stratificata", più volte esplicitato dal Garante nei suoi provvedimenti [si veda doc. web n. 1712680

relativo all'utilizzo di un'icona specifica per i sistemi di videosorveglianza con o senza operatore; doc. web n. 1246675 contenente prescrizioni analoghe rispetto all'utilizzo associato di sistemi biometrici e di videosorveglianza in istituti bancari], in particolare attraverso l'impiego di icone associate (in vario modo) a contenuti più estesi, che devono essere facilmente accessibili, e promuove l'utilizzo di strumenti elettronici per garantire la massima diffusione e semplificare la prestazione delle informative.

### 5.6.5 Adeguamento informative esistenti

I titolari potranno continuare o iniziare a utilizzare queste modalità per la prestazione dell' informativa, comprese le icone che l'Autorità ha in questi anni suggerito nei suoi provvedimenti (videosorveglianza, banche, ecc.) – in attesa della definizione di icone standardizzate da parte della Commissione.

## 5.7 Consenso

Elementi del consenso valido:

- Manifestazione di volontà libera
- specifica
- informata e inequivocabile
- dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

### 5.7.1 Limiti

Squilibrio di potere, quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica sussiste spesso un evidente squilibrio di potere nella relazione tra il titolare del trattamento e l'interessato. In molti di questi casi è inoltre evidente che l'interessato non dispone di alternative realistiche all'accettazione (dei termini) del trattamento. Il GDPR non esclude completamente il ricorso al consenso come base legittima per il trattamento dei dati da parte delle autorità pubbliche ma chiaramente sarà appropriato soltanto in determinate circostanze. Lavoro dipendente, vincolo di subordinazione, difficoltà nel negarlo. Pregiudizio, Il titolare del trattamento deve dimostrare che è possibile rifiutare il consenso oppure revocarlo senza subire pregiudizio (considerando 42), ad esempio dimostrando che la revoca del consenso non comporta alcun costo per l'interessato e quindi nessuno svantaggio evidente in caso di revoca.

### 5.7.2 Revoca

L'articolo 7, paragrafo 3, GDPR prescrive che il titolare del trattamento deve garantire che l'interessato possa revocare il consenso in qualsiasi momento con la stessa facilità con cui lo ha espresso. Il regolamento non dispone che l'espressione e la revoca del consenso debbano avvenire sempre allo stesso modo. Tuttavia, quando il consenso viene prestato per via elettronica con un solo clic di mouse, un solo scorrimento o premendo un tasto, l'interessato deve, in pratica, poterlo revocare con altrettanta facilità. Se il consenso è espresso attraverso un'interfaccia utente specifica di servizio (ad esempio un sito web, un'applicazione, un account protetto, l'interfaccia di un dispositivo IoT oppure posta elettronica), è indubbio che l'interessato deve poterlo revocare tramite la medesima interfaccia elettronica, poiché il passaggio a un'altra interfaccia per la sola revoca richiederebbe uno sforzo eccessivo. Inoltre, l'interessato dovrebbe poter revocare il consenso senza subire pregiudizio. Ciò significa, tra l'altro, che il titolare del trattamento deve consentire la revoca senza spese o senza abbassare i livelli del servizio.

### 5.7.3 Ricerca scientifica

L'espressione "ricerca scientifica" non è definita nel regolamento. Il considerando 159 afferma: "[...] Nell'ambito del presente regolamento, il trattamento di dati personali per finalità di ricerca scientifica dovrebbe essere interpretato in senso lato. [...]", tuttavia EDPB ritiene che tale nozione non possa essere estesa oltre il suo significato comune e che per "ricerca scientifica" in questo contesto si intenda un progetto di ricerca istituito in conformità con le pertinenti norme metodologiche e deontologiche settoriali, in linea con le buone prassi. Quando il consenso costituisce la base legittima per condurre ricerche in conformità con il regolamento, tale consenso all'uso dei dati personali dovrebbe essere distinto dagli altri requisiti del consenso che fungono da norme deontologiche od obbligo procedurale. Un esempio di obbligo procedurale, in cui il trattamento si basa non sul consenso ma su un'altra base giuridica, figura nel regolamento sulla sperimentazione clinica. Nel contesto del diritto in materia di protezione dei dati, quest'ultima forma di consenso potrebbe essere considerata una garanzia aggiuntiva. Allo stesso tempo, il regolamento generale sulla protezione dei dati non limita l'applicazione dell'articolo 6 al solo consenso, per quanto riguarda il trattamento di dati per fini di ricerca. Fintantoché sussistono garanzie adeguate, quali i requisiti di cui all'articolo 89, paragrafo 1, e il trattamento è corretto, lecito, trasparente e conforme alle norme sulla minimizzazione dei dati e ai diritti individuali, potrebbero essere disponibili altre basi legittime quali l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) o f). Ciò vale anche per le categorie particolari di dati ai sensi della deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j)

#### Revoca e ricerca scientifica

È importante ricordare che quando il consenso costituisce la base legittima del trattamento, l'interessato deve avere la possibilità di revocarlo. Il Comitato

rileva che la revoca del consenso potrebbe compromettere taluni tipi di ricerca scientifica che richiedono dati che possano essere collegati a persone fisiche, tuttavia il regolamento è chiaro nello stabilire che il consenso può essere revocato e che il titolare del trattamento deve tenerne conto: non vi è alcuna esenzione a questo requisito per la ricerca scientifica. Se riceve una richiesta di revoca, il titolare del trattamento deve, in linea di principio, cancellare immediatamente i dati personali se vuole continuare a utilizzare i dati per le finalità della ricerca

## 5.8 Misure di sicurezza

Nel trattare dei dati personali devo avere sempre in mente le possibili conseguenze che i dati giungano in mani sbagliate, quindi devo limitare il trattamento solo ai dati che servono.

### 5.8.1 Approccio basato sul rischio

E' un modello che non e' nuovo ma lo troviamo sia nell'ambito della sicurezza sul lavoro sia nella tutela dell'ambiente. I principi che abbiamo evocato fino ad adesso diventano il riferimento su come fare. Il primo criterio sugli adempimenti e' il binomio privacy by design e by default, dobbiamo garantire il modo piu' tutelante (non sono impostati di default cose, tipo cookies). Il secondo criterio individuato nel regolamento rispetto alla gestione degli obblighi dei titolari, ossia il rischio inerente al trattamento. Quest'ultimo e' da intendersi come rischio di impatti negativi sulle liberta' e i diritti degli interessati; tali impatti dovranno essere analizzati attraverso un apposito processo di valutazione tenendo conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) che il titolare ritiene di dover adottare per mitigare tali rischi. Quindi si tratta di isolare i rischi (problemi possibili) e trovare le contromisure che adottate, esistono dei modelli per fare questa cosa e sono utili perche' mi semplificano l'atto di valutazione di questi rischi. Non c'e' piu' la richiesta al garante per valutazioni particolari, ma sono io che decido di trattare i dati, l'intervento del garante e' solo successivo ed eventuale.

### 5.8.2 Misure tecniche adeguate

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (sapendo che il rischio non puo' essere azzerato, ma portato a livelli tollerabili) tenendo conto:

- Dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, devo adeguare le misure al progresso tecnologico, amministrativo.
- Della natura dell'oggetto, del contesto e delle finalita' del trattamento, quindi che cosa sto trattando, in che ambito e perche'.

- Del rischio di varia probabilit  e gravita' per i diritti e le libert  delle persone fisiche (la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o dall'avverso in modo accidentale o illegale a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), un rischio basso improbabile non necessita grosse misure, al contrario un rischio alto improbabile necessita di misure importanti.

### 5.8.3 Esempi di misure di sicurezza

- Pseudonimizzazione
- Cifratura, il protocollo di cifratura dev'essere proporzionato alla personalita' dei dati che tratto
- Capacita' di assicurare su base permanente integrita', disponibilit  e resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
- Capacita' di ripristinare tempestivamente disponibilit  e accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico
- Implementazione di una procedura di test dell'efficacia delle misure

Tutti questi strumenti sono interessanti ma per dimostrare che funzionano non devo aspettare un evento negativo ma devo fare dei test ed anche questi test andrebbero documentati. Tutti questi strumenti sono quelli che mi permettono di gestire e dimostrare l'adeguatezza delle misure che sto adottando.

## 5.9 Cyber-Security

The only truly secure system is one that is powered off, cast in a block of concrete and sealed in a lead-lined room with armed guards - and even then I have my doubts.

### 5.9.1 Quadro normativo

- Decreto del presidente del consiglio dei ministri
- Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali
- Decreto legislativo
- Attuazione della direttiva (UE) del parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti dei sistemi informativi nell'Unione.
- Decreto del presidente del consiglio
- Decreto di costituzione del CSIRT presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Informazioni per la Sicurezza

### Computer Security Incident Response Team

Il CSIRT italiano (Computer Security Incident Response Team) è un team di esperti in cybersecurity che agisce in chiave di prevenzione e tempestiva individuazione delle minacce, di ricezione di notifiche e supporto nella gestione degli incidenti segnalati da soggetti pubblici e privati nazionali. Istituito presso il DIS con D.lgs 65/2018 e regolato con DPCM 8 agosto 2019, il CSIRT opera anche in coordinamento con il Nucleo per la Sicurezza Cibernetica e con il punto di contatto unico NIS, anch'essi istituiti presso il Dipartimento.

### 5.9.2 Ruolo del personale

Nella digital economy, tutto il personale può aver accesso, a vari livelli, ai dati e alle informazioni – anche critiche – del sistema informativo. È pertanto necessario sensibilizzare tutti i dipendenti sull'importanza della sicurezza: misure da adottare su base quotidiana, quali l'astenersi dall'aprire mail sospette, oppure non lasciare dati aziendali o credenziali d'accesso alle reti aziendali su server privati di posta o social network, o, ancora, non lasciare incustoditi dispositivi mobili aziendali, e così via. L'azienda deve rendere operative procedure adeguate per il backup dei dati e per la gestione del ritorno alla normalità operativa in caso di attacco andato a segno, secondo le regole e le specifiche tecniche della disaster recovery, cioè della ripresa dopo un evento che ha causato la perdita di dati.

## 5.10 Soggetti e ruoli

- Autorita' di Controllo (DPA -Data Protection Authority)
- Titolare del trattamento
- Rappresentante del titolare del responsabile
- Contitolare
- Responsabile del trattamento
- Responsabile della protezione dei dati
- Interessato, L'interessato è la persona fisica, identificata o identificabile, al quale si riferiscono i dati personali trattati.
- Terzo, Il Terzo è la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo al di fuori dei soggetti qui considerati.
- Persone Autorizzate/designate al trattamento



### 5.10.1 Titolare del trattamento (Data Controller)

Il Titolare del Trattamento è la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento. In caso di trattamento effettuato da un ente, è da considerarsi titolare la persona giuridica nel suo complesso, non il singolo organo di governo (es. Consiglio di Amministrazione), né la persona fisica che la rappresenta. Chiaramente però agirà per mezzo del suo legale rappresentante. Sul Titolare incombono alcuni adempimenti tra cui quello di “mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente Regolamento”. Se ha sede extra-UE deve nominare un rappresentante.

### 5.10.2 Contitolari

Quando due o più Titolari del Trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, sono considerati Contitolari del Trattamento. I Contitolari, sono tenuti obbligatoriamente, mediante un accordo interno, a definire le rispettive responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal Regolamento, in particolare riguardo:

- Esercizio dei diritti dell'interessato
- Rilascio delle informative

Il contenuto essenziale di tale accordo deve essere messo a disposizione degli interessati.

### 5.10.3 Autorizzati e Designati

Il GDPR non individua la definizione di incaricato del trattamento, già presente nel testo precedente del Codice Privacy ma non la esclude rientrando nella categoria di “persona autorizzata al trattamento dei dati personali” che deve attenersi alle istruzioni impartite anche attraverso la formazione. (art. 2-quaterdecies Codice Privacy) “Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità”.

### 5.10.4 Responsabile Esterno

Il Responsabile del Trattamento è la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del Trattamento. I Responsabili del Trattamento debbono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a rispettare il GDPR e garantire la tutela dei diritti dell'interessato. I trattamenti da parte di un Responsabile devono essere disciplinati da un contratto

o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile del Trattamento al Titolare del Trattamento e che stipuli la materia disciplinata, la durata, la natura e la finalità del trattamento, nonché il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del Trattamento.

### 5.10.5 Sub-responsabile esterno

E' consentita la nomina di responsabili ulteriori, o sub-responsabili, del trattamento da parte di un responsabile (art. 28, par. 4), per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano titolare e responsabile primario; quest'ultimo risponde dinanzi al titolare dell'inadempimento dell'eventuale sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso "non gli è in alcun modo imputabile" (si veda art. 82, paragrafo 1 e paragrafo 3); Il Titolare può conferire al Responsabile autorizzazione scritta specifica (numero chiuso e definito di soggetti) o generale, nel qual caso eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sub-responsabili, dovranno essere comunicate e potranno essere negate dal Titolare

### 5.10.6 Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati viene nominato dal Titolare sulla base della provata esperienza e competenza nella protezione dei dati e nella sicurezza. Ha il compito di supervisionare sull'attuazione degli adempimenti e relazionare direttamente al Titolare. Funge inoltre da raccordo con le Autorità di controllo. Può essere interno, nel qual caso il dipendente avrà precise garanzie, o esterno se viene affidato in outsourcing. In caso di gruppo aziendale può essere nominato un unico DPO. Il Responsabile della Protezione dei Dati, deve essere nominato obbligatoriamente nei seguenti casi:

- il trattamento è svolto da un'Autorità pubblica o da un Organismo Pubblico
- le attività principali del Titolare o del Responsabile consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala
- le attività del Titolare o del Responsabile consistono nel trattamento su larga scala di dati relativi alla salute, alla vita sessuale, dati genetici, biometrici o relativi a condanne penali e reati

Il responsabile può essere nominato anche facoltativamente. Se nominato, il Titolare pubblica i dati contatto e li comunica all'Autorità di controllo e agli interessati.

## 5.11 ADS Amministratore di Sistema

### 5.11.1 Tipologie

- Amministratore delle basi di dati (Database Administrator), responsabile dell'integrità dei dati stessi, dell'efficienza e delle prestazioni del sistema-database, dei back-up e dei disaster recovery;
- Amministratore della rete (Network Administrator) che gestisce l'infrastruttura delle reti e cioè gli apparati fisici come macchine, cavi, sistemi wi-fi, hub, switch e router ed effettua le diagnosi dei vari computer o server presentano in rete ;
- Amministratore della sicurezza (Security Administrator), che si occupa della custodia delle credenziali, della gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione, dei privilegi di accesso nonché della gestione dei dispositivi di sicurezza firewall, antivirus e l'adozione di misure di sicurezza in generale;
- Amministratore web (Web Administrator), che si preoccupa della gestione dei servizi web, in internet e intranet, ovvero servizi che permettono ad utenti interni e/o esterni di accedere ai siti web e ai servizi di rete internet in upload e download e di navigazione in generale

### 5.11.2 Funzioni

- Salvataggio dei dati (backup/recovery)
- Organizzazione dei flussi di rete
- Gestione dei supporti di memorizzazione
- Custodia delle credenziali di autenticazione e di autorizzazione
- Gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione
- Manutenzione hardware

### 5.11.3 Compiti

- segnalare eventuali problematiche dei sistemi o situazioni anomale al Titolare;
- definire e configurare gli utenti, gli account che devono operare sul sistema ed i parametri relativi, attribuendo loro il profilo di autorizzazione indicato dal Responsabile del Trattamento cui il sistema di supporto
- cooperare all'installazione dei sistemi, monitorare la loro continuità operativa e la fruibilità continuativa dei servizi da parte degli utenti, verificare la

funzionalità delle interfacce e attivare e disattivare i singoli processi software per garantire detta continuità di servizio in relazione agli specifici contesti operativi

- attuare operazioni sui file dei file system e sui file system stessi per soli scopi di manutenzione del sistema, indagine diagnostica, installazione di applicazioni o di tool diagnostici o gestionali, tuning, salvataggio, anche temporaneo, di dati e configurazioni, ripristino di condizioni normali di funzionamento;
- assumere tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione dei dati e provvedere al ricovero periodico degli stessi.

#### 5.11.4 Doveri

- tratta i dati personali in modo lecito e secondo correttezza ed esclusivamente per gli scopi inerenti
- L'attività svolta nell'ambito delle proprie mansioni
- verifica ove possibile, che tali dati siano esatti e, se lecito e necessario li aggiorna

### 5.12 ADS Amministratore di Sistema

## Chapter 6

# Esercizio dei diritti

## 6.1 Esercizio dei diritti

Il Titolare del trattamento deve agevolare l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, adottando idonee misure (tecniche e organizzative) come procedure interne (artt. 11-12 GDPR). Il Titolare deve fornire riscontro (artt. 15-22), e il responsabile è tenuto a collaborare con il titolare (art. 28, par. 3, lett. e). L'esercizio dei diritti è gratuito per l'interessato, sono ammesse eccezioni. Il Titolare ha il diritto di chiedere informazioni per identificare l'interessato, secondo modalità idonee (art. 11, paragrafo 2 e art. 12, paragrafo 6).

### 6.1.1 Riscontro

Modalità: in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l'accessibilità; può essere dato oralmente solo se così richiede l'interessato stesso. La risposta fornita all'interessato dev'essere Intellegibile, concisa, trasparente, facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro. Particolarmente in caso di minori.

## 6.2 Esercizio dei diritti degli interessati

Il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese, estendibili fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego. In caso di complessità del riscontro all'interessato, può essere richiesto un contributo all'interessato, come anche in caso di: richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive) (art. 12.5), a differenza di quanto prevedevano gli art. 9, comma 5, e 10, commi 7 e 8, del Codice, ovvero se sono chieste più "copie" dei dati personali nel caso del diritto di accesso (art. 15, paragrafo 3); in quest'ultimo caso il titolare deve tenere conto dei costi amministrativi sostenuti.

### 6.2.1 Deroghe

Sono ammesse deroghe ai diritti riconosciuti dal GDPR, ma solo sul fondamento di disposizioni normative nazionali, ai sensi dell'articolo 23 nonché di altri articoli relativi ad ambiti specifici (si vedano, in particolare, art. 17, paragrafo 3, per quanto riguarda il diritto alla cancellazione/"oblio", v. Capo IX RGPD: art. 85 - trattamenti di natura giornalistica; art. 89 - trattamenti per finalità di ricerca scientifica o storica o di statistica, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse). Le deroghe devono essere necessarie e proporzionate e, in particolare, rispettare il nucleo del diritto alla protezione dei dati (V. considerando 73: conformi alla Carta e alla CEDU) v. art. 23 GDPR tutela interessi economici, monetari, lotta alle frodi, difesa, sicurezza, ecc.;

### 6.2.2 Diritto di accesso

Il diritto di accesso prevede in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Tra le informazioni da fornire: il periodo di conservazione previsto o, se non e' possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo. I titolari possono consentire agli interessati di consultare direttamente, da remoto e in modo sicuro, i propri dati personali.

### 6.2.3 Diritto di rettifica

Cosa: rettifica di dati inesatti + integrazione dati incompleti (tenendo conto delle finalita' del trattamento). Come e quando: anche attraverso dichiarazione integrativa (= in linea con decisioni e provvedimenti Garante) + Notifica a titolari destinatari dei dati (Art. 19 RGPD) (= Art. 7, comma 3, lettera c) Codice 196/2003). Interessato può chiedere anche la limitazione del trattamento (art. 18) in attesa di rettifica

### 6.2.4 Diritto di cancellazione (oblio)

Il diritto all'oblio si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. Non si applica: Trattamenti necessari per adempimento obblighi di legge / interesse pubblico / ambito sanitario / ricerca (v. Art. 17, paragrafo 3) Perché oblio? Nel caso in cui i titolari abbiano "reso pubblici" i dati personali dell'interessato, ad es. pubblicandoli sul web, devono informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi "qualsiasi link, copia o riproduzione" (art. 17, paragrafo 2).

### 6.2.5 Diritto di limitazione del trattamento

Esercitabile:

- In caso di violazione dei presupposti di liceita' del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi)
- Tutela giudiziaria
- Se l'interessato chiede la retifica dei dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare) o si oppone al loro trattamento in attesa della valutazione da parte del titolare.

### 6.2.6 Diritto di limitazione del trattamento

Ogni trattamento del dato di cui si chiede la limitazione, eccetto la cancellazione, è vietato, a meno che ricorrano determinate circostanze (consenso dell'interessato, accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica o giuridica, interesse pubblico rilevante). Il diritto alla limitazione prevede che il

dato personale sia “contrassegnato” in attesa di determinazioni ulteriori: i titolari devono prevedere nei propri sistemi informativi (elettronici o meno) misure idonee.

### 6.2.7 Diritto alla portabilità dei dati

nuovo diritto; non si applica ai trattamenti non automatizzati (quindi non si applica agli archivi o registri cartacei). In particolare, sono portabili solo i dati trattati con il consenso dell’interessato o sulla base di un contratto stipulato con l’interessato (quindi non si applica ai dati il cui trattamento si fonda sull’interesse pubblico o sull’adempimento di obblighi di legge del titolare, né ai trattamenti per scopi di archiviazione nel pubblico interesse per esempio), e solo i dati che siano stati “forniti” dall’interessato al titolare (v. Considerando 68). Il titolare deve essere in grado di trasferire direttamente i dati portabili a un altro titolare indicato dall’interessato, se tecnicamente possibile (interoperabilità dei formati).

Rapporto sulla trasparenza di Google, sono utili per capire realmente come opera, perché è un intermediario necessario per le nostre transazioni ed attività’.

## 6.3 Richieste di rimozione di contenuti ai sensi delle leggi europee sulla privacy

Fa riferimento alla sentenza di Gonzalez. Dalla sentenza in poi si può richiedere la deindicizzazione. Google ha creato un pool di esperti per capire se i siti vanno deindicizzati o meno. Tutto questo vale solo per l’Unione Europea. ’



## Chapter 7

## Copyright

## 7.1 Rivoluzione informatica e telematica

Avvento della comunicazione digitale determina profondi cambiamenti dei meccanismi di trasmissione e riproduzione delle informazioni dematerializzazione dell'opera d'ingegno: l'opera risulta scorporata dal supporto materiale mutamento degli equilibri tra i soggetti che operano nel mondo della creatività: si stima che il 40-60% delle persone che hanno accesso ad Internet producano attivamente contenuti creativi. Ciò altera il tradizionale rapporto tra autori e fruitori di un'opera. Il problema è che lo sviluppo tecnologico non è stato supportato da un'adeguata evoluzione a livello giuridico, di conseguenza il trasferimento della conoscenza è ostacolato da barriere normative. L'era della digitalizzazione ha garantito la democratizzazione della cultura attraverso l'accesso universale al sapere, di conseguenza c'è stata una crisi del sistema di COPYRIGHT ed una diffusione di quello COPYLEFT.

### 7.1.1 Origini del Copyright

nasce in Inghilterra nel XVI sec. per volere della Corona al fine di controllare il contenuto delle opere stampate e pubblicate nel 1556 viene creato l'ordine degli Stationers (editori, tipografi, librai) a cui la Corona concede in esclusiva il copyright (diritto di copia) Stationers diventano una vera e propria casta in una posizione di monopolio, sono loro infatti che decidono se rilasciare il visto a cui viene subordinata la possibilità di pubblicare un'opera nel 1710 entra in vigore lo Statute of Anne, primo testo normativo che riconosce agli autori un diritto esclusivo sulle loro opere

### 7.1.2 Caratteri del copyright

modalità di regolamentazione dell'accesso alla conoscenza rigida: tutti i diritti vengono trasferiti in blocco all'autore dell'opera sistema di tutela standardizzato: non prevede differenti forme di protezione a seconda della tipologia di opera in considerazione determina l'acquisto automatico dei diritti in capo all'autore poiché non richiede alcuna formalità costitutiva (è sufficiente la creazione dell'opera) la sua filosofia si riassume nel motto "all rights reserved"

## 7.2 Sistema di Copyleft

È un modello alternativo di gestione del diritto d'autore. Nato negli anni 80 per volere di Richard Stallman, offre una tutela flessibile e particolareggiata, evitando che tutte le opere d'ingegno vengano automaticamente protette. L'autore può decidere quali diritti conservare e di quali sopporgliarsi, soddisfa sia l'esigenza dell'autore (tutelare i diritti impedendo appropriazioni indebite), sia quella di carattere sociale (favorire la diffusione del sapere). La sua filosofia si riassume nel motto "some rights reserved". È un ponte tra Copyright e public domain.

## 7.3 Creative Commons (CC)

E' un organizzazione mondiale non-profit nata in California nel 2001 per diffondere un sistema di tutela del diritto d'autore alternativo al copyright. Gli obiettivi sono quelli di promuovere una tutela particolareggiata del diritto d'autore, favorendo la condivisione del sapere e la liberalizzazione della cultura. Creano nel 2002 le Creative Commons Public Licenses, strumenti con cui proteggere in modo flessibile un'opera.

### 7.3.1 ICommons

International Commons: progetto internazionale con lo scopo di adattare le licenze CC alle legislazioni delle varie nazioni • Creative Commons Italia: alla fine del 2003, il dipartimento di scienze giuridiche di Torino e l'Istituto di elettronica e di ingegneria dell'informazione del Cnr (Ieiit) hanno sottoscritto un'intesa con Creative Commons per tradurre ed adattare le licenze all'ordinamento giuridico italiano • Responsabile coordinamento: professor Marco Ricolfi del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino • Referente CC Italiana dal 2005: professor Juan Carlos De Martin del Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino

### 7.3.2 Licenze creative commons (CCPL)

strumenti giuridici che disciplinano la distribuzione delle opere di ingegno consentendo all'autore di chiarire quali diritti intende riservarsi e quelli di cui vuole privarsi • il loro uso permette all'autore (licenziante) di concedere alcuni diritti di cui è titolare al fruitore dell'opera (licenziatario) • non costituiscono la fonte dei diritti in oggetto: è grazie alla l. d. a. che tali diritti sorgono • sono liberamente e gratuitamente utilizzabili • risultano dalla combinazione di 4 condizioni:

- **Attribuzione:** si può usare l'opera, copiarla e distribuirla ma è necessario dare credito all'autore citandolo
- **Non commerciale:** è permesso copiare e distribuire l'opera ed i lavori derivanti da questa solo per scopi di natura non commerciale
- **No opere derivate:** è permesso copiare e distribuire soltanto copie identiche dell'opera, non sono ammessi lavori che derivino dall'opera o basati su di essa che comportino un'alterazione o una trasformazione dell'opera al di là degli usi.
- **Condividi allo stesso modo:** è permesso distribuire lavori derivanti dall'opera solo se distribuiti con licenza identica a quella concessa con l'opera originale.

### 7.3.3 Livelli per ogni licenza

- Legal code: licenza vera e propria avente valore legale, comprensibile da chi ha una formazione di tipo giuridico
- Common deed: sintesi che riassume i concetti essenziali delle licenze ed e' comprensibile da ogni utente, al di la' di specifiche competenze giuridiche
- Digital code: riferimento alla licenza espressa mediante metadati, ossia informazioni digitali che permettono ai motori di ricerca di individuare e riconoscere l'opera che li contiene agevolando in tal modo il suo trattamento digitale

### 7.3.4 Vantaggi delle CCPL

distacco dalle logiche commerciali: la produzione del sapere è culturalmente orientata poiché le licenze determinano un ripensamento del rapporto tra regole di commercio ed esigenze culturali benefici commerciali: chiunque può rendere conoscibile il proprio lavoro supportando minimi costi di gestione. Licenza come trampolino di lancio di un'opera, no incompatibilità tra logica del profitto e licenze copyleft democratizzazione della cultura: le opere dei dilettanti e dei giovani talenti trovano spazio nell'open access, improvement generale della cultura diffusione veloce e capillare delle informazioni nascita di una comunità in cui viene meno la distinzione artificiale tra produttore e consumatore creazione di una memoria storica: le licenze assicurano alle generazioni future l'accesso alle opere del passato, senso di continuità intergenerazionale contaminazione tra generi, favorita la sperimentazione

### 7.3.5 Versione 3.0 delle CCPL

CCPL nate negli Usa nel 2002 nel 2003 è iniziato il progetto di internazionalizzazione che ha richiesto un lavoro di porting: procedimento di ricezione e di adattamento delle licenze nei singoli ordinamenti (ad oggi più di 60 Paesi) attraverso le licenze 3.0 si introduce una netta separazione tra le licenze generiche (unported) e il set di licenze disponibile appositamente per gli Stati Uniti (specifiche) cambiamento sostanziale: le nuove licenze non si basano più sul linguaggio della legge americana sul copyright, bensì sul linguaggio dei trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale dato confermato: anche le nuove licenze sono incompatibili con il Digital Rights Management (controllo rigido e assoluto delle informazioni) genericità reale: le licenze 3.0 sono veramente generiche (unported in quanto non ancora "localizzate" sulla base degli ordinamenti dei diversi paesi). Ne consegue una maggior facilità nel lavoro di adattamento armonizzazione delle questioni relative ai diritti morali e alle società di gestione collettiva: tentativo di garantire nei diversi ordinamenti un trattamento uniforme dei diritti morali e dei rapporti con le società di gestione collettiva (S.I.A.E per l'Italia) rapporto autore/utilizzatore dell'opera reso maggiormente chiaro poiché esplicitato nel legal code e nel commons deed, per garan-

tire che l'utilizzo massiccio delle licenze non causino confusione tra i due soggetti riutilizzo e manipolazione dell'opera: le licenze CC Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0 permettono di pubblicare opere derivate sotto una licenza compatibile con CCPL. Novità significativa perché sino ad oggi, in presenza di due opere pubblicate mediante differenti licenze copyleft, era impossibile un loro utilizzo combinato stante la diversità delle licenze. Il venire meno di questa barriera di carattere legale conferma lo spirito flessibile e democratico alla base di CC



## Chapter 8

# Proprietà intellettuale

## 8.1 Opere dell'ingegno

- IPRs Intellectual Property Rights
- Proprieta' Industriale
- Marchi, Brevetti, Modelli di Utilita'

Ci sono due ambiti per i prodotti che fruiamo, il pubblico dominio (per le opere che non sono creative o e' scaduto il diritto d'autore), il creative commons permette di gestire come queste opere creative devono essere utilizzate, il copyright (diritto d'autore) e' il termine inglese perche' nasce dal diritto di copia.

## 8.2 Quando nasce il diritto d'autore?

Non c'e' nessuna formalita' amministrativa da seguire per ottenere il riconoscimento del diritto d'autore sull'opera. Il diritto d'autore nasce automaticamente con la creazione dell'opera. Affinche' sia tutelabile l'opera dev'essere esteriorizzata, ovvero fatta conoscerla all'esterno.

## 8.3 Chi e' il titolare dei diritti?

In via originaria, l'autore in quanto creatore dell'opera (oppure nel caso di opere in collaborazione, i coautori). I diritti patrimoniali possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge.

## 8.4 Diritto d'autore in senso oggettivo

L'ordinamento italiano riconosce a colui che abbia realizzato un'opera d'ingegno a carattere creativo un insieme di facolta' dirette a riservare all'autore qualsiasi attivita' di diffusione e di utilizzazione economica dell'opera nonche' il diritto ad essere indicato come tale anche nell'ipotesi di cessione di tali facolta'. Distinto in:

- Diritto morale: insieme di diritti (alla paternita' dell'opera, all'integrita' dell'opera, all'inedito, di dispendimento) per loro natura imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili
- Diritto patrimoniale: insieme di diritti che appartengono originariamente all'autore ma che possono essere ceduti a terzi dietro compenso. Tali diritti possono essere fatti valere anche dagli eredi fino ai 70 anni successivi alla morte dell'autore.



## 8.5 Modello proprietario

- Il prodotto dell'ingegno
- Corpus mysticum
- Il supporto
- Corpus mechanicum

## 8.6 i singoli diritti

Esistono diritti connessi riconosciuti ad altri soggetti in qualche modo collegati all'autore.

- Diritti patrimoniali: diritti esclusivi dell'autore di utilizzare economicamente la sua opera in ogni forma e modo, di autorizzarne ogni tipo di diffusione in pubblico, di riproduzione, esecuzione, rappresentazione o altre forme di utilizzazione e di percepire i relativi compensi
- Diritti morali: diritti che la legge riconosce all'autore a tutela della sua personalità, e cioè il diritto di decidere se e quando pubblicare l'opera, di rivendicarne la paternità, di opporsi a qualsiasi deformazione o ogni atto a danno della stessa e di ritirarla dal commercio.
- Diritti Connessi: garantiscono un compenso economico non all'autore, ma ai soggetti collegati o affini. Per esempio alla casa discografica.

### 8.6.1 Diritti patrimoniali

Sono i diritti esclusivi dell'autore di utilizzare economicamente la sua opera in ogni forma e modo, originale o derivato e di percepire un compenso per ogni tipo di utilizzazione della stessa. I diritti patrimoniali sono tra loro indipendenti: l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Sono, quindi, esercitabili separatamente o congiuntamente e possono avere ad oggetto l'opera nella sua interezza o in ciascuna delle sue parti. A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali sono rinunciabili, possono essere oggetto di cessione a terzi ed hanno un limite temporale, durano cioè tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte.

Sono:

- Pubblicazione
- Utilizzazione economica
- Riproduzione
- Trascrizione
- Esecuzione, rappresentazione o recitazione
- La diffusione (a distanza)

**Diritto di pubblicazione**

E' il diritto esclusivo dell'autore di offrire la sua opera, per la prima volta, alla conoscenza del pubblico. E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto d'autore. Questo diritto dovremo collegarlo a un diritto morale, il diritto di inedito. Ho anche il diritto di non pubblicarla.

**Diritto di riproduzione**

E' il diritto di riprodurre l'opera. Ha ad oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte, in qualunque forma e modo, con ogni procedimento di riproduzione. Nel settore letterario e' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per l'uso personale dei lettori, effettuata con mezzi di riproduzione non idonei alla diffusione in pubblico dell'opera. E' inoltre consentita la fotocopia di opere protette - effettuato mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo - per uso personale e nel limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicita', con l'obbligo di corrispondere un compenso agli autori da parte dei responsabili dei centri di riproduzione. E', comunque, esclusa ogni utilizzazione fatta in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore. Nel settore fono-videografico e' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, pureche' senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.

**Diritto di trascrizione**

La legge sul diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo anche se sono espresse in forma orale, riconoscendo i favore dell'autore il diritto esclusivo di trasformarle in forma scritta o di riprodurle a mezzo stampa, litografia, incisione, fotografia, fonografia, cinematografia e altri mezzi di riproduzione. Patamua, inviamo un file che abbiamo digitalizzato e lo mettiamo in blockchain in modo da che e' certificato che sia stato a disposizione di quel soggetto in quella data in quella ora.

**Il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico**

L'autore ha il diritto esclusivo di presentare la sua opera al pubblico. Il contenuto di questo diritto si concretizza nell'autorizzare e nel percepire un compenso per l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione comunque effettuate - sia a pagamento che gratuitamente - delle opere musicali, drammatiche, cinematografiche o di qualsiasi altra opera che possa costituire oggetto di pubblico spettacolo. Tutti questi diritti si riferiscono a una forma di fruizione diretta da parte del pubblico, con interpretazione dal vivo dell'autore, come nei concerto o negli spettacoli teatrali o con esecuzioni e rappresentazione attraverso la radio, la televisione, la riproduzione fonografica e cosi' via. Il requisito essenziale

per l'esercizio di questo diritto e' quindi la pubblicita' dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione, forme di espressione che non sono, invece, considerate pubbliche della legge - e quindi non soggette ad autorizzazione dell'autore - quando avvengono entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o degli istituti di ricovero, purché non effettuate a scopo di lucro. La legge del 7 ottobre 2013 ha previsto che non e' considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse, individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La legge sul diritto d'autore prevede anche i casi in cui l'autore ha diritto a un compenso ridotto e cioè quando le forme di espressione citate avvengono nei centri o negli istituti di assistenza formalmente istituiti o nelle sedi delle organizzazioni di volontariato, purché distinte ai soci ed invitati effettuate senza scopo di lucro.

### **Diritto di comunicazione al pubblico**

E' il diritto esclusivo dell'autore di diffondere e mettere a disposizione del pubblico la sua opera con l'utilizzo dei mezzi di diffusione a distanza, quali la radio, la televisione, la comunicazione via satellite, la ritrasmissione via cavo. Oltre a questo tipo di comunicazione, organizzata per tempi e luoghi, come nel caso di programmi tv o radio, la legge prevede anche la "messa a disposizione dell'opera, in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente", definizione che indica la diffusione delle opere tutelate nell'internet, diffusione che potrà dunque essere legittimamente effettuata solo con l'autorizzazione dell'autore. Il diritto di comunicazione al pubblico non si esaurisce con nessuno degli atti sopra indicati. Per ogni diffusione dell'opera e', quindi, necessaria la relativa autorizzazione degli autori e di tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell'opera.

### **Il diritto di elaborazione e di modificazione dell'opera**

Qualsiasi modificazione o trasformazione di un'opera, nel senso di apportare alla stessa cambiamenti che, pur lasciando inalterato il senso originale, ne cambiano la struttura o la forma, dev'essere autorizzata dall'autore dell'opera. E' questo il contenuto del diritto di elaborazione, che ha ad oggetto, in particolare le traduzioni, le trasformazioni dell'opera in un'altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni e i compendi. L'opera che risulta dall'elaborazione o dalla modifica dell'opera originaria e' della "opera derivata" ed e' oggetto di tutela da parte del diritto d'autore se ha essa stessa carattere creativo, senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria. Un caso classico di elaborazione e' quello della trasposizione di un romanzo o di un'opera in sceneggiature teatrali o cinematografiche.

### Diritto di noleggio e diritto di prestito

Il diritto di noleggio consiste nel diritto esclusivo dell'autore di autorizzare la cessione in uso delle sue opere - per un periodo limitato di tempo per un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. L'autore, anche nel caso di cessione del diritto a un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive, ha il diritto a un'equa remunerazione per il noleggio da questi concluso con terzi. Il diritto di prestito riguarda, invece, la cessione in uso - da parte di istituzioni aperte al pubblico- degli originali, di copie o di supporti di opere tutelate, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli economici o commerciali. Questi diritti non si esauriscono con la vendita o la distribuzione degli originali, delle copie o dei supporti delle opere.

### Diritto di seguito

E' il diritto dell'autore di un'opera d'arte o di un manoscritto di percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere da parte dell'autore. Si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualita' di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le galleria d'arte e in generale qualsiasi commerciante di opere d'arte.

## 8.6.2 Diritti morali

Sorgono insieme ai diritti patrimoniali, restano sempre con me e sono legati alla mia persona in quanto autore e sono esercitabili anche dagli eredi. Sono i diritti esclusivi che la legge riconosce in favore dell'autore a tutela della sua personalità, e cioè il diritto di decidere se e quando pubblicare l'opera, di rivendicarne la paternità e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione e ad ogni atto a danno della stessa. Questi diritti sono esercitabili quando possa configurarsi, con la loro violazione, un pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore. Sono inalienabili (non posso venderli), imprescrittibili (anche se non gli esercito non scadono) e irrinunciabili, cioè possono essere esercitati indipendentemente dai diritti patrimoniali derivanti dalla creazione dell'opera e anche nel caso in cui questi ultimi siano stati ceduti a terzi. Sono inoltre illimitati nel tempo; dopo la morte dell'autore possono essere rivendicati dal coniuge, dai discendenti e ascendenti. Qualora le finalità pubbliche lo esigano, la relativa azione può essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Diritti morali d'autore:

- Diritto di paternità: rivendicazione ma anche diritto all'anonimato o all'identificazione: utilizzo di pseudonimi, rivelazione.
- Diritto all'integrità dell'opera: l'autore può opporsi a eventuali modifiche che ledano al suo onore o alla sua reputazione
- Diritto al ritiro o di pentimento: l'autore può disporre il ritiro dal commercio dell'opera per gravi ragioni morali: salvo indennizzo in caso di

cessione o edizione

- Diritto di inedito

### **Diritto alla paternita' dell'opera**

L'autore ha il diritto di essere pubblicamente indicato e riconosciuto come creatore della sua opera, di cui può rivendicare in qualunque momento la paternità. Nell'ambito di questo diritto rientra anche la facoltà dell'autore di far circolare la propria opera in forma anonima o con uno pseudonimo, conservando il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio, in qualsiasi momento, la sua qualità di autore. L'autore può esercitare tale diritto sia rivendicando a sé la paternità della sua opera, sia con il pretendere che il proprio nome sia apposto sugli esemplari dell'opera o indicato in occasione di ogni forma di utilizzazione e di comunicazione pubblica come l'esecuzione, la rappresentazione, la proiezione cinematografica, la diffusione radiofonica e televisiva, la recitazione e così via.

### **Diritto di inedito**

Solo l'autore può decidere se e quando pubblicare la sua opera, potendo anche lasciarla per sempre inedita ad opporsi alla prima pubblicazione recedendo da contratti che l'abbiano autorizzata. Il diritto di inedito si esaurisce con la pubblicazione dell'opera. Se l'autore ha espressamente vietato la pubblicazione di una sua opera neppure gli eredi, alla sua morte, possono esercitare questo diritto, che può essere espropriato solo per ragioni di interesse dello Stato.

### **Diritto di pentimento**

È il diritto di ritare l'opera dal commercio in caso di gravi ragioni morali, che possono comprendere sia motivi di ordine etico che intellettuale, politico e religioso, sia le ipotesi in cui l'opera contrasti con la mutata personalità dell'autore. Questo diritto trova applicazione anche solo riguardo a particolari versioni dell'opera e nel caso di opere derivate dall'originale. Il creatore dell'opera ha comunque l'obbligo di rimborsare le spese sostenute da coloro che abbiano acquistato i diritti di riproduzione.

### **Diritto all'integrità dell'opera**

L'autore ha il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell'opera che possa danneggiare la sua reputazione: chi crea un'opera ha il diritto di essere giudicato dal pubblico per l'opera così come l'ha concepita e di conservare la reputazione che deriva dalla corretta conoscenza della stessa. (anche con le creative commons) Questo diritto tutela non solo le modifiche dell'opera ma anche qualsiasi modalità di comunicazione che ne possa cambiare la percezione equiva- lgiudiziona per te del pubblico, come ad esempio l'utilizzazione dell'opera per la promozione o per la pubblicità di determinati prodotti. La legge prevede espressamente i casi in cui l'autore non può opporsi alle modificazioni dell'opera, e

cioè nelle opere dell'architettura, laddove le modificazioni si rendessero necessarie nel corso della realizzazione o quando l'opera sia stata già realizzata. L'autore non può impedire l'esecuzione delle modifiche alla sua opera o chiederne la soppressione.

### 8.6.3 Durata diritti patrimoniali

- 70 anni dalla morte dell'Autore per opere cinematografiche dalla morte dell'ultimo co-autore
- 70 anni per opere anonime o pseudonime
- 25 anni per opere postume
- 20 anni per opere della PA (università statali)
- Cessione: forma scritta

### 8.6.4 Diritto connessi

Sono i diritti che la legge riconosce ad altri soggetti comunque collegati all'autore dell'opera. Si tratta degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di supporti fonografici, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, delle emittenti radiofoniche e televisive e così via. Sono coloro cioè che offrono l'opera alla fruizione del pubblico e sono anch'essi titolari di diritti patrimoniali e, in taluni casi, anche diritti morali.

### 8.6.5 Diritti sui Generis

Sono diritti collegati ad esempio ai Database ma non comprendono il singolo oggetto.

## 8.7 Usi consentiti

Il problema è anche capire di quali attività permettere l'utilizzo.

- Riproduzione di articoli di attualità, carattere economico, politico, religioso pubblicati su giornali o riviste (se ne deve indicare la fonte)
- Riproduzione di discorsi politici o amministrativi, indicando autore, data e luogo
- Riproduzione di opere, indicandone la fonte, nel corso di procedure giudiziarie
- Citazione, riassunto o riproduzione di brani o parti di opere, citando la fonte e non per fini economici.

### 8.7.1 Libere utilizzazioni

- Riassunto, citazione, riproduzione di brani a scopo di insegnamento
- Esecuzione, rappresentazione o recitazione di opere e spettacoli nella scuola (cerchia familiare)
- Accesso e consultazione banche dati
- Riproduzione di software per uso didattico (temporanea in ambito ristretto)

### 8.7.2 Eccezioni al diritto di riproduzione

- Uso processuale
- Uso personale
- uso nelle biblioteche
- prestito personale
- critica, discussione e insegnamento

### 8.7.3 Prestito bibliotecario

”il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non e’ soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non e’ dovuta alcuna remunerazione”

### 8.7.4 Reprografia - Fotocpiatura

- Limite del 15% dell’opera, pureche’ posseduta in originale dalla biblioteca

Non si applicano a:

- Opere fuori catalogo o rare
- pubblico dominio
- Fotocopie ad uso docenti per scopo di ricerca
- Servizi istituzionali di biblioteca
- Accordo SIAE CRUI, importo forfettario per numero di studenti

## 8.8 SIAE

Svolge un'attività di intermediazione e per la gestione dei diritti d'autore. Concede le autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d'autore e ripartisce i proventi che ne derivano. Svolge la propria attività in Italia e all'estero. C'è una controversia in quanto non c'è più l'obbligo del monopolio per la SIAE ma non si è posti i paletti per il vero passaggio al non monopolio. La facoltà di autorizzare o di vietare la riproduzione di un'opera è un diritto esclusivo dell'autore o dei suoi aventi diritto, qualunque sia il mezzo di riproduzione utilizzato (stampa, litografia, fotografia, ecc). Questo diritto resta in capo all'autore anche nel caso in cui la proprietà dell'opera originale venga ceduta ad un altro soggetto, a meno che la trasmissione di tale diritto sia espressamente dichiarata in forma scritta. Per riprodurre, pubblicare o utilizzare economicamente l'opera di cui sia proprietario, il proprietario dell'originale deve - come chiunque altro - richiedere l'autorizzazione dell'autore o dei suoi eredi, potendo comunque disporre liberamente dell'originale. L'autore è interpellato preventivamente da SIAE per le riproduzioni su monografie (su qualsiasi supporto siano realizzate), oggetti di merchandising, poster e cartoline, sulle copertine dei libri e sul materiale pubblicitario di qualsiasi genere e altro. Negli altri casi, SIAE concede direttamente le autorizzazioni applicando le tariffe a seconda del tipo di utilizzo. L'autore non perde il controllo sulle sue opere e può seguirne le sorti. Infatti, l'autore viene interpellato, prima che la Società conceda le autorizzazioni, in merito a numerosi utilizzi delle proprie opere come: riproduzioni su monografie, oggetti di merchandising, poster e cartoline, sulle copertine dei libri e sul materiale pubblicitario di qualsiasi genere e altro. In particolare, per questi tipi di utilizzazioni, trattandosi di forme di sfruttamento che coinvolgono gli aspetti più delicati della tutela dei diritti d'autore, l'artista è interpellato di volta in volta da SIAE per concedere o negare l'autorizzazione, e può anche intervenire sulla misura dei compensi. I proventi incassati da SIAE per diritto d'autore vengono corrisposti agli aventi diritto con liquidazioni semestrali nei mesi di giugno e dicembre.



## Chapter 9

# Fotografia e diritto d'immagine

Ogni volta che vogliamo utilizzare un'immagine dobbiamo vederla come:

- Se ritrae una persona ha i diritti del GDPR
- se è un contenuto creativo ha il diritto d'autore o il creative commons.

Spesso le immagini che troviamo in rete non sono gestite in modo corretto, per farlo dovrei valutare tutti e due gli elementi. Quindi tutte e due possono incidere e rendere scorretto il trattamento di quell'immagine. La problematica di fondo è quella di distinguere quale immagine è veramente creativa a quale non lo è veramente.

## 9.1 Fotografia e diritti d'autore

Possiamo trovare 3 categorie giuridiche:

- Fotografie creative (opera fotografica): gode della piena tutela del diritto di autore, quale opera fotografica, ai sensi dell'art.2 al n. 7 della legge 22
- Fotografie c.d.(così dette) semplici: quando cioè insieme alla funzione meramente documentale degli oggetti riprodotti, queste abbiano anche funzioni ulteriori, quali, ad esempio, quella editoriale ovvero commerciale, è prevista la più limitata tutela di cui agli artt. 87 e ss. della succitata legge in tema di c.d. diritti connessi a quello di autore (20 anni)
- Fotografie documentali: restano escluse da qualsiasi protezione, anche dalla più limitata, le fotografie di "scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili", per tali intendendosi non ogni fotografia riproducente un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttiva -documentale e perciò non destinata a funzioni ulteriori.

Il giudice a seconda di dove mette l'oggetto la sentenza cambia

## 9.2 Immagini non creative

Immagini riproducenti monete e banconote, anche se inserite all'interno di un catalogo, devono essere considerate mere riproduzioni fotografiche, con conseguente esclusione dalla tutela, quando queste abbiano esclusivamente funzione strumentale, in quanto illustrativa del contenuto espositivo del testo, escludente l'ipotesi di una diffusione.

## 9.3 Creatività e fotografia

La creatività deve potersi ricavare dalla fotografia oggettivamente, non basta l'intenzione dell'Autore. L'atto creativo deve risultare come espressione di

un'attività intellettuale preponderante sulla tecnica materiale di modo che l'interpretazione/modalità di riproduzione del dato fotografico trasmetta un messaggio ulteriore e diverso dalla visione oggettiva di esso rendendo individuabile e riconoscibile l'opera tra le altre. La fotografia può considerarsi creativa in quanto sia capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l'apporto personale dell'autore (e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali).

## 9.4 Fotografia digitale

Si può considerare l'opera come sganciata da un supporto materiale, perché la legge sul diritto d'autore del 41 considera anche processo analogo, quindi possiamo estendere la tutela anche alle fotografie digitali.

## 9.5 Diritto del fotografo

Gli riconosce il diritto esclusivo di riproduzione, diffuso e spaccio (con dei correttivi nell'ipotesi in cui la fotografia sia realizzata in adempimento di un contratto di lavoro, o che figuri un committente). Poi dispone che la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente. File raw vs. negativo: cession non esclusiva.

### 9.5.1 Proprietà dei negativi

Non sei tenuto a cederli. La proprietà dei negativi di ritratto e di cerimonie come il matrimonio e simili è del fotografo, e non del committente. Prescrizione contrattuale decennale. “nell'ipotesi di ritratto fotografico eseguito su commissione, regolata dall'art. 98, L. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, il committente, diversamente da quanto stabilito dall'art. 88 comma 3 di detta legge per le fotografie di cose in suo possesso, non acquista il diritto esclusivo di utilizzazione della fotografia, il quale rimane al fotografo, pur concorrendo con quello della persona fotografata o dei suoi aventi causa di pubblicare e riprodurre liberamente la fotografia medesima, salvo il pagamento al fotografo di un equo corrispettivo nel caso che la utilizzino commercialmente. Nell'ipotesi indicata, pertanto, ove manchi un diverso patto, deve ritenersi che il fotografo conserva la proprietà del negativo e non è tenuto a consegnarlo al committente”. Cass sentenza n. 4094 del 1980.

### 9.5.2 Riferimenti autore

Secondo l'articolo 90 della L.633/42 gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

- Il nome del fotografo o nel caso previsto nel primo capoverso della ditta da cui il fotografo dipende o del committente
- La data dell'anno di produzione della fotografia
- Il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografica

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

### **Mala fede**

Intesa come la prova rispetto all'utilizzatore non autorizzato "che quest'ultimo era, comunque, a conoscenza della provenienza dell'opera" Cass. civ., 18 marzo 2005, n. 5969, in Riv. dir. ind., 2006, II, 3 ss., con nota di E. Callegari, Diritto d'autore e compenso del fotografo L'onere di cui all'art. 90 l.d.a. potrà ritenersi correttamente assolto, nel caso di immagini digitali, mediante l'inserimento di un watermark (una sorta di filigrana digitale) recante le indicazioni richieste all'interno del relativo file, mentre deve verosimilmente dubitarsi che possano ritenersi sufficienti la trascrizione delle indicazioni a margine della fotografia o la loro visualizzazione mediante il ricorso a dei pop-up, sebbene l'art. 102-quinquies l.d.a. preveda che le informazioni elettroniche sul regime dei diritti "possono essere inserite (...) sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi". La particolare funzione svolta dalle indicazioni di cui all'art. 90 l.d.a., infatti, sembra richiedere che queste siano riportate direttamente sugli esemplari delle immagini digitali. Diversamente, nulla impedirebbe che un soggetto riproduca in mala fede l'immagine (in sé priva di indicazioni) e la pubblichi altrove, mettendo così ulteriori terzi in condizioni di riprodurla a loro volta da questa "fonte secondaria" senza che il titolare dei diritti possa riuscire a provarne la (peraltro in questo caso inesistente) malafede.

### **9.5.3 Misure tecnologiche**

D.lgs. 68/2003, ha inserito l'art. 102 quater nella LDA: • "I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all' art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. • Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione".

## 9.6 Pubblicazione su Social Network

Esempio: Riproduzione da parte di un quotidiano di fotografie tratte da un profilo facebook per documentare un servizio su giovani e discoteche, i genitori dei minori chiedono di veder riconosciuti i diritti, il tribunale nega la qualita' di opera, ma riconosce i diritto connessi come fotografie semplici ed ha distino tra contenuti di proprieta' intellettuale e la licenza non esclusiva che diamo a facebook quando ci iscriviamo ed introduce una presunzione semplice di paternita' dell'opera, e' un mezzo di prova, sono situazioni in cui c'e' un fatto noto e la legge vuole il fatto ignoto.

### 9.6.1 Presunzione

E' un mezzo di prova indiretta. Tipologie:

- Legale: conseguenze che la legge trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto
  - Assoluta: non ammette prova contraria
  - Relativa: ammette prova contraria
- Semplice: argomenti, lasciati al libero apprezzamento del giudice, tramite i quali il giudice considera provate circostanze per le quali manchi direttamente una prova.

### 9.6.2 Autorizzazione concesse dall'utente a Facebook

L'utente deve concederci determinate autorizzazioni per consentirci di fornire i nostri servizi: Autorizzazioni all'uso dei contenuti creati e condivisi dall'utente: l'utente è titolare dei contenuti che crea e condivide su Facebook e su altri Prodotti Facebook che usa. Nessun elemento delle presenti Condizioni riconosce i diritti che l'utente vanta sui propri contenuti. L'utente è libero di condividere i propri contenuti con chiunque, in qualsiasi momento. Per fornire i nostri servizi, l'utente deve concederci alcune autorizzazioni legali per l'uso dei contenuti in questione. Nello specifico, quando l'utente condivide, pubblica o carica un contenuto coperto da diritti di proprietà intellettuale (ad es. foto o video) in relazione o in connessione con i nostri Prodotti, ci concede una licenza non esclusiva, trasferibile, conferibile in sottoliceza, non soggetta a royalty e globale per la trasmissione, l'uso, la distribuzione, la modifica, l'esecuzione, la copia, la pubblica esecuzione o la visualizzazione, la traduzione e la creazione di opere derivate dei propri contenuti (nel rispetto della privacy e delle impostazioni dell'app dell'utente). Ciò implica, ad esempio, che se l'utente condivide una foto su Facebook, ci autorizza a memorizzarla, copiarla e condividerla con altri soggetti (sempre nel rispetto delle proprie impostazioni), quali fornitori di servizi che supportano il nostro servizio o altri Prodotti Facebook in uso. L'utente può revocare questa licenza in qualsiasi momento eliminando i propri

contenuti o il proprio account. Per motivi tecnici, i contenuti eliminati potrebbero continuare a esistere in copie di backup (non visibili ad altri utenti) per un periodo limitato di tempo. Inoltre, i contenuti eliminati potrebbero continuare a essere visualizzati in caso di condivisione e mancata eliminazione da parte di altri soggetti.

## 9.7 Utilizzo immagine altrui

Persona nota: NOTORIETA' e' una condizione necessaria ma non sufficiente, pubblico interesse alla notizia visivamente prodotta.

## 9.8 Pubblica informazione

Affinche' io tratti le immagini come dati personali serve una base giuridica, ovvero il consenso, quello richiesto per pubblicare le immagini. In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, la divulgazione senza il relativo consenso è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e non anche ove sia rivolta a fini pubblicitari. Pertanto l'utilizzazione televisiva di un filmato, adattandovi maldestramente una canzoncina pubblicitaria, va qualificato, in assenza del consenso degli aventi diritto (nella specie, tre attori professionisti), come illecito, fonte di obbligazione risarcitoria a carico del responsabile della stazione radiotelevisiva e del committente, tenuti a esercitare il controllo rispettivamente su ciò che trasmettono e su quello che chiedono di trasmettere.

## 9.9 Diritto all'immagine

Se l'immagine non obbligatoria per legge crea un pregiudizio al decoro/dignita' della persona puo' disporre che cessi l'abuso. Inoltre serve il consenso per esporre un'immagine di una persona tranne per eccezioni:

- Giustificata dalla notorieta' o dall'ufficio pubblico coperto
- Da necessita' di giustizia di polizia
- Da scopi scientifici
- Da scopi didattici o culturali
- Quando la riproduzione e' collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico

## **9.10 Consenso all'utilizzo**

Sempre revocabile se contenuto in un'autorizzazione unilaterale, piu' complesso in caso di contratto di cessione ma si ritiene un patto autonomo. Vale per i fini e le modalita' autorizzate o che la persona ritratta avrebbe potuto ragionevolmente attendersi. E' valido nei confronti della parte verso la quale e' prestato e colore che abbiano acquisato i diritti da essa